重庆市永川区金山沟煤业有限责任公司“10·31”特别重大瓦斯爆炸事故调查报告

2016年10月31日，重庆市永川区金山沟煤业有限责任公司（以下简称金山沟煤矿）发生特别重大瓦斯爆炸事故。党中央、国务院高度重视，国务院总理李克强，国务院副总理刘延东、马凯，国务委员兼国务院秘书长杨晶，国务委员郭声琨、王勇等领导同志作出重要批示，要求千方百计搜救被困人员，科学制定施救方案，严防次生灾害，同时尽快查明事故原因，及时准确发布信息，依法依规严肃追责，督促地方切实加强煤矿安全各项工作，严防重特大事故发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经国务院批准，成立了国务院重庆市永川区金山沟煤矿“10·31”特别重大瓦斯爆炸事故调查组（以下简称事故调查组），由安全监管总局、监察部、全国总工会、国家煤矿安监局、国家能源局以及重庆市人民政府派员参加，全面负责事故调查工作。同时，邀请最高人民检察院派员参加。事故调查组下设技术、管理、责任追究和综合组，并聘请有关专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重

实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

调查认定，**重庆市永川区金山沟煤矿“10·31”特别重大瓦斯爆炸事故是一起生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故区域。

金山沟煤矿位于重庆市永川区来苏镇石牛寺村，行政隶属永川区五间镇。该矿属低瓦斯矿井，采矿许可证载明开采煤层为大石炭煤层和二连子煤层，有主、副、回风三个平硐，主平硐口标高+375 米，副平硐口标高+320 米，回风平硐口标高+380 米。该矿井下有两套生产系统，一套布置在大石炭煤层，是合法生产系统，2014 年 12 月之后停止采掘活动；另一套布置在超层越界开采的 K13 煤层（位于大石炭煤层下部），是违法生产系统。

事故发生在违法生产系统，该系统采用平硐、斜井开拓，由+375米主平硐、+375米～+93米提升下山（由+375米主平硐施工至+93米标高的提升下山）、+93米下部车场、+93米南一运输平巷、+93米北一运输平巷、+93米～+80米提升下山、+80米南二运输平巷、+93米～+80米回风下山、+80米～+67米提升下山、+320米～+67米提升下山（由+320米副平硐施工至+67米标高的

提升下山）、+320米副平硐、+380米回风平硐及相应的煤层巷道构成（见图1）。

金山沟煤矿在K13煤层分别从+93米南一运输平巷和+93米北一运输平巷沿煤层走向方向布置采煤眼，采用国家明令禁止使用的“巷道式采煤”[①]（见图2）工艺进行采煤作业。至事故发生前，+93米南一运输平巷距+93米下部车场约30米处，往南沿煤层走向方向每隔12米布置一个采煤眼，其中，1#～7#采煤眼已停止开采，8#～11#采煤眼正在开采；+93米北一运输平巷距+93米下部车场约91米处，往北沿煤层走向方向每隔12米布置一个采煤眼，其中，1#～6#、10#采煤眼正在开采，7#～9#、11#、12#采煤眼作开采准备。采煤眼为宽约2米、高约1.2米的矩形断面，采煤眼和采煤工作面均采用木点柱支护。每个采煤眼口以里，沿倾斜方向利用矸石堆垛保护采煤眼，回采过程中采用爆破落煤，自制小矿车运输，局部通风机通风。

（二）事故经过。

2016年10月31日7时30分，金山沟煤矿常务副矿长邹世海组织安全副矿长曾德均、生产副矿长谢祥友、机电副矿长周厚均、掘进队长章世明、采煤队长凌风权召开煤矿管理人员井下作业会。约8时，曾德均和谢祥友组织召开早班人员班前会，安排布置井下当班工作。

事故当班出勤38人，其中，33人在超层越界开采的K13

①《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于发布<禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（第二批）>的通知》（安监总煤装〔2008〕49号，2008年3月11日发布）附件第21条：“巷道式采煤（系指不能形成全风压通风，没有两个安全出口，以掘代采的采煤方式。发布之日起禁止使用）。”

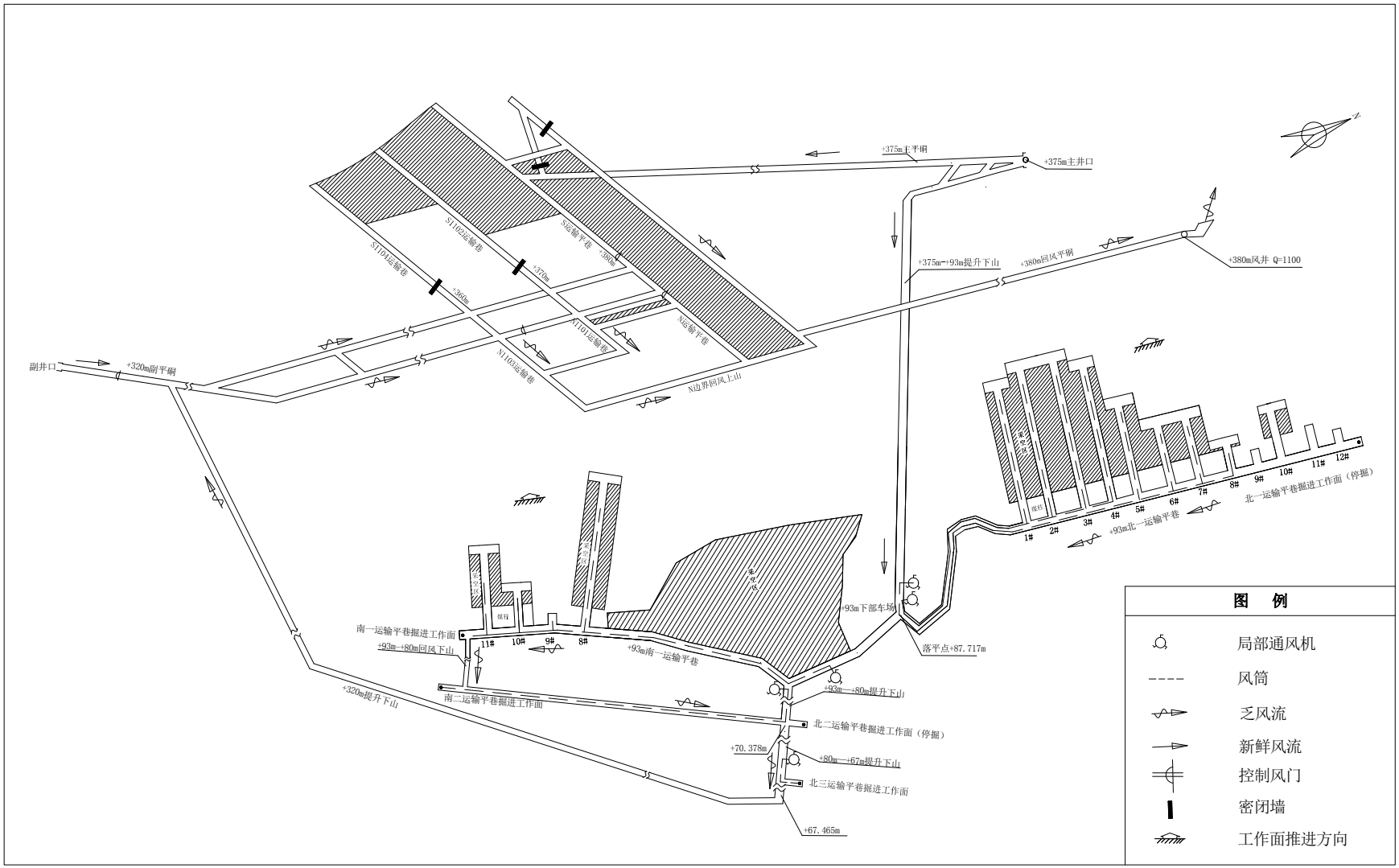


图 1　金山沟煤矿通风系统示意图

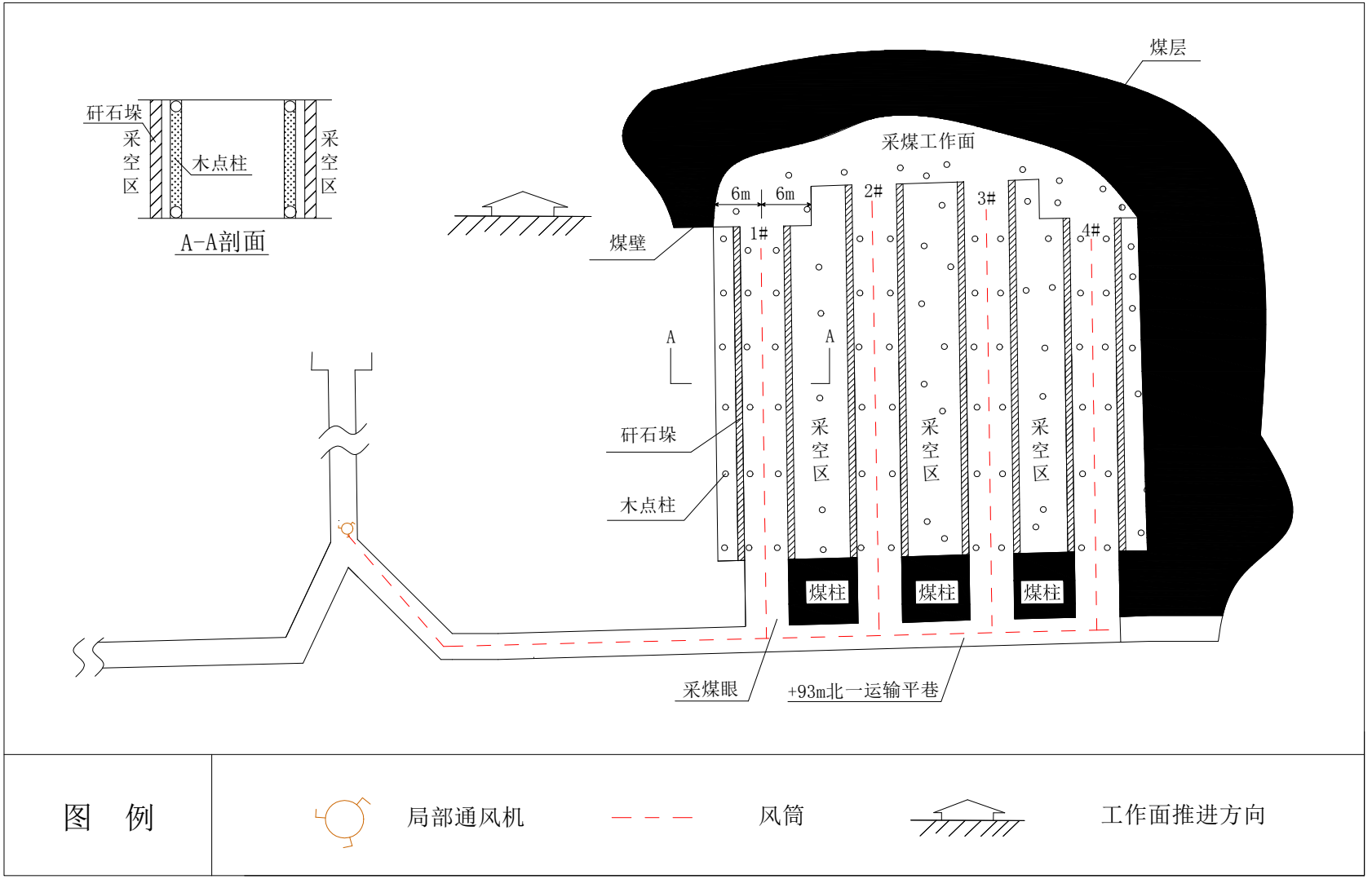


图 2　金山沟煤矿 K13 煤层“巷道式采煤”工艺示意图

煤层区域作业（其中，采煤和掘进工28人，分别在+93米南一运输平巷掘进工作面、+80米南二运输平巷掘进工作面、+93米南一运输平巷8#～11#采煤工作面、+93米北一运输平巷1#～6#和10#采煤工作面作业，辅助工3人，曾德均和谢祥友2人带班）；邹世海和电工王光荣在主平硐巡查；运输工杨长柱和魏清刚负责+375米主平硐上部车场至地面的平巷运输；绞车司机刘福秀负责在井口开绞车。

11时24分，+93米北一运输平巷1#采煤工作面在实施爆破落煤时，发生爆炸。监控视频显示，位于+375米主平硐口的配电柜被冲击波冲倒。刘福秀被冲击波冲出井口外4～5米远；邹世海和王光荣未受伤，出井后安排人员将受伤的刘福秀送往医院救治；杨长柱、魏清刚未受伤。井下其余33名作业人员被困。

（三）事故现场。

事故波及范围为布置在K13煤层中的违法生产系统：包括+375米主平硐口、+375米～+93米提升下山、+93米下部车场、+93米南北运输平巷及采掘工作面、+93米～+80米回风下山、+80米南北运输平巷、+93米～+80米提升下山、+80米～+67米提升下山。

经现场勘查：

+375米主平硐往+375米～+93米提升下山入口侧2台绞车控制柜被冲击波冲倒；+93米北一运输平巷4#、5#采煤眼口平台被冲垮，矿车被冲翻；+93米南一运输平巷有20辆矿车被冲翻，两台局部通风机开关被冲歪，+93米南一运输平巷8#采煤眼口

台阶被摧毁，10#采煤眼口顶板垮落；+93 米～+80 米提升下山入口处堆积有 4 辆破坏严重的矿车，距入口约 30 米处巷道垮塌严重；+93 米～+80 米回风下山口巷道垮塌严重。

+93 米下部车场、+93 米南北运输平巷及采掘工作面、+93 米～+80 米提升下山堵塞段上部风筒全部被烧焦。

在+93 米北一运输平巷 1#采煤眼口发现发爆器和钥匙，专用爆破母线线头悬挂于发爆器上方；1#采煤工作面堆积有爆破落下的煤炭。

+93 米北一运输平巷 1#采煤工作面朝采煤眼口方向木点柱北侧表面煤尘结焦，2#和 3#采煤工作面木点柱和顶板大面积煤尘结焦，朝采煤眼口方向延伸 5～6 米，4#采煤工作面木点柱北侧表面煤尘结焦。

（四）人员伤亡和直接经济损失。

事故共造成 33 人死亡、1 人受伤。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）和有关规定统计，事故直接经济损失 3682.22 万元。

二、事故应急救援情况

（一）事故信息报告及响应。

10 月 31 日 12 时 01 分，永川区煤炭工业管理局（以下简称永川区煤管局）调度中心接到邹世海的事故报告后，立即分别向永川区安委会、永川区人民政府、永川区委汇报。

12 时 24 分，永川区人民政府启动应急响应，迅速调度永川区相关部门和周边乡镇力量赶赴现场开展抢险救援。永川区委、

区人民政府主要负责人带领区有关部门负责同志赶赴事故现场后，成立了事故救援临时指挥部，立即开展应急处置工作。

12 时 41 分，重庆市人民政府总值班室接到市安全监管局、永川区人民政府有关事故情况的汇报后，市人民政府立即启动应急响应，迅速调度市相关部门人员赶赴事故现场，会同永川区人民政府开展抢险救援工作。

13 时 05 分，重庆市人民政府总值班室电话向国务院总值班室报告事故情况。13 时 39 分，重庆市人民政府总值班室书面向国务院总值班室报告事故情况。

15 时 00 分，重庆市人民政府成立了现场应急处置指挥部（以下简称指挥部），时任市长黄奇帆任总指挥，副市长沐华平、永川区委、区人民政府主要负责人等任副指挥，指挥部下设抢险救援、医疗救治、善后处理等 8 个工作组。

12 时 55 分接到事故报告后，安全监管总局、国家煤矿安监局主要负责人率工作组紧急赶赴事故现场，指导事故救援和善后处理等工作。

（二）事故现场应急处置。

指挥部调集永荣矿业公司、天府矿业公司、中梁山矿业公司、松藻煤电公司、南桐矿业公司救护队先后赶到事故现场，多批次开展现场勘查。在专家指导下，救护队完成了矿井全面勘查任务，摸清了井下巷道布置、有毒有害气体、遇难人员分布等情况。

救援过程中，出动 5 支矿山救护队共 108 人、公安干警 400

余人、消防队员200人、电力应急保障人员30人、永川区煤矿职工60人、救援装备736台（件），确保了现场抢险救援工作高效开展。

10月31日14时45分至11月2日2时20分，救援人员陆续搜寻到33名遇难人员。11月2日4时04分，将遇难人员遗体全部运送至地面，抢险救援工作结束。

（三）事故善后处理。

指挥部成立了专门的善后处理组，分成33个工作小组，开展遇难人员家属安抚工作。此外，指挥部召开了2次新闻发布会，第一时间通报事故现场救援工作进展情况。

事故调查组认为，重庆市委、市人民政府和永川区委、区人民政府按照党中央、国务院领导同志重要批示要求，迅速组织协调各方面力量开展应急处置，现场救援措施科学合理，在事故救援过程中没有发生次生事故，信息发布及时，善后工作有序，没有引发社会不稳定事件。

三、事故直接原因

事故直接原因是：**金山沟煤矿在超层越界违法开采区域采用国家明令禁止的“巷道式采煤”工艺，不能形成全风压通风系统，使用一台局部通风机违规同时向多个作业地点供风[①]，风量不足，造成瓦斯积聚[②]；违章“裸眼”爆破[③]产生的火焰引爆**

①《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第一百六十四条第九项“不得使用1台局部通风机同时向2个及以上作业的掘进工作面供风。”

②《煤矿安全规程》第一百七十五条第一款“矿井必须从设计和采掘生产管理上采取措施，防止瓦斯积聚。”

③《煤矿安全规程》第三百五十八条“炮眼封泥必须使用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分应当用黏土炮泥或者用不燃性、可塑性松散材料制成的炮泥封实。…无封泥、封泥不足或者不实的炮眼，严禁爆破。”

瓦斯，煤尘参与了爆炸。

（一）事故类别。

经调查分析，认定这起事故为瓦斯爆炸事故，煤尘参与了爆炸。主要依据如下:

1. 现场勘查表明，事故产生的冲击波造成了设备设施破坏，说明发生了爆炸。

2. 爆炸产生了大量一氧化碳和高温火焰。依据《重庆市永川区金山沟煤业有限责任公司“10·31”特别重大瓦斯爆炸事故施救报告》，事故发生后约 4 小时，+93 米北一运输平巷一氧化碳浓度为 16200ppm。经现场勘查，+93 米水平北翼运输平巷采掘工作面风筒全部被烧焦。依据重庆市公安局物证鉴定中心《金山沟煤矿“10·31”特别重大瓦斯爆炸事故遇难人员检验报告》,33 名遇难人员中,因气体爆炸高温热作用导致 5 人死亡、气体爆炸高温热作用合并一氧化碳中毒导致 22 人死亡、气体爆炸高温热作用合并颅脑损伤导致 6 人死亡。所有死亡人员都有高温热作用特征，其中有一氧化碳中毒特征的占 66.67%。结合本次爆炸产生的大量一氧化碳、高温火焰及其影响范围，判断本起事故可能为瓦斯爆炸、煤尘爆炸或瓦斯煤尘爆炸。

3. +93 米北一运输平巷 1#～4#采煤工作面发现煤尘结焦(见图 3、图 4)。结合中煤科工集团重庆研究院有限公司出具的金山沟煤矿北一运输平巷采煤工作面 1#～4#眼支柱结焦《煤质分析检验报告》结论[①]，认定煤尘参与了爆炸。

①北一运输平巷 1#～4#采煤眼支柱上煤尘结焦的灰分为 36.05%、挥发分为 12.03%。结焦成分与原煤



图 3　木点柱上的煤尘结焦



图 4　顶板上的煤尘结焦

4. 排除煤尘为唯一爆炸物。事故发生前，+93 米北一运输平巷 1#采煤工作面作业主要是堆矸石垛、钻孔、装药、爆破。钻孔和爆破可能产生煤尘、释放出瓦斯，爆破还可以产生火焰，具备火源、瓦斯、煤尘条件。但要在爆破产生火焰的延续时间内，因爆破扬起的煤尘达到爆炸浓度的可能性比较小，更大可能是爆破前瓦斯和煤尘浓度均比较高，空气中瓦斯的存在会降低煤尘的爆炸浓度下限，煤尘的存在也会降低瓦斯的爆炸浓度下限，爆破火焰使瓦斯爆炸并扬起更多的煤尘参与爆炸。因此，排除煤尘为唯一爆炸物的可能。

（二）最初的爆炸点。

经调查分析，认定事故最初的爆炸点为 K13 煤层+93 米北一运输平巷 1#采煤工作面。主要依据如下:

1. 经现场勘查，爆炸后产生的冲击波是从+93 米北一运输平巷 1#～4#采煤工作面，经+93 米南北运输平巷传至其他巷道。

2. 经现场勘查，+93 米北一运输平巷 1#采煤眼至+93 米下部车场段的巷道顶板锚杆托板有过火痕迹（见图 5）。+93 米北

成分对比，灰分增加了 103.7%，挥发分降低了 62.7%。

翼运输平巷采掘工作面风筒全部被烧焦，其他区域风筒烧焦程度逐渐减弱。说明爆炸产生的高温火焰中心区域在+93 米北一运输平巷 1#采煤眼附近巷道。



图 5　北一运输平巷 1#采煤眼至+93 米下部车场段的巷道顶板锚杆

3. 班前会安排+93 米北一运输平巷 1#采煤工作面进行采煤作业。在+93 米北一运输平巷 1#采煤眼口发现发爆器和钥匙（见图 6），1#采煤工作面堆积有爆破落下的煤炭。

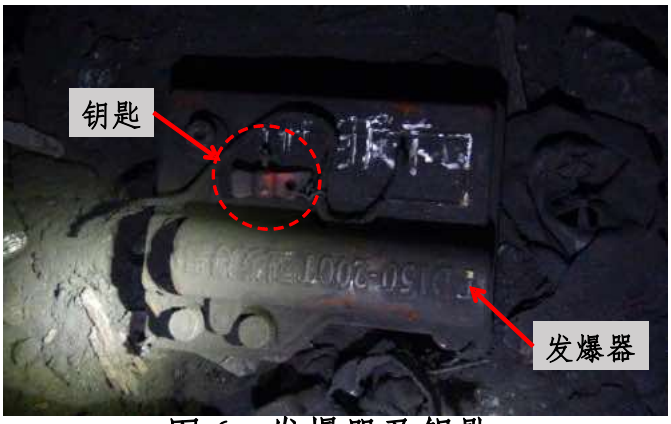


图 6　发爆器及钥匙

（三）瓦斯爆炸原因及相关因素。

1. 瓦斯积聚的原因。

经调查分析，认定瓦斯积聚原因为：越界区域煤层瓦斯含量高；采用“巷道式采煤”工艺，不能形成全风压通风系统，

一台局部通风机同时向多个作业地点供风，风量不足；事故发生前瓦斯释放量增加。主要依据如下:

（1）K13 煤层瓦斯含量高。金山沟煤矿越界开采的 K13 煤层相关瓦斯参数缺失。与金山沟煤矿邻近的箕山煤矿 K13 煤层原始瓦斯含量 7.96～11.46 立方米/吨，属高瓦斯矿井；邻近的石马门煤矿 K13 煤层瓦斯鉴定资料中绝对瓦斯涌出量 17.09 立方米/分钟，相对瓦斯涌出量 65.99 立方米/吨，属高瓦斯矿井。

（2）不能形成全风压通风系统，且风量不足。由于采用“巷道式采煤”工艺，不能形成全风压通风系统，产生的瓦斯不能得到稀释并排出井外。+93 米北一运输平巷采用 1 台功率为 2×5.5 千瓦的对旋局部通风机向 1#～4#采煤工作面供风，风机额定风量为 160～240 立方米/分钟，考虑漏风系数和通风距离的影响，每个采煤眼风量为 30～45 立方米/分钟，风速 0.03～0.05 米/秒，风量不足。为增大作业地点的风量，该矿有时将邻近不安排人员作业的采煤眼风筒截断，将风引到正在作业的采煤眼。事故当班，+93 米北一运输平巷 1#～4#采煤工作面均安排人员作业，采煤工作面风量不足；在实施爆破前撤掉了工作面两节风筒，使工作面风量减少。以上分析表明，1#采煤工作面爆破作业前具备瓦斯积聚达到爆炸浓度的条件。

（3）事故发生前瓦斯释放量增加。该矿 2016 年 10 月出煤 3000 多吨，每日产量为 100 至 140 车（每车约 0.8 吨），事故前随着开采强度的加大，每日产量达到 150 至 160 车，增加了瓦斯释放量。

2. 爆炸火源。

经调查分析，认定导致瓦斯爆炸的火源为爆破产生的火焰。主要依据如下:

（1）在爆源点+93 米北一运输平巷 1#采煤眼口发现发爆器和钥匙，专用爆破母线线头悬挂于发爆器上方；1#采煤工作面堆积有爆破落下的煤炭。

（2）日常采煤工作面进行爆破作业时间为 9 时～10 时，如果作业人员上班后先堆矸石垛，则要在 11 时后进行爆破作业。按照工序时间推算，事故发生前采煤工作面正在进行爆破落煤作业可能性大。

（3）根据对相关人员的询问笔录，作业人员爆破装药不使用封孔材料；现场勘查也未发现黄泥、水炮泥等封孔材料，可以认定为“裸眼”爆破。

（4）该矿日常安排采煤工作面爆破作业前，仅相邻 2 个采煤眼作业人员撤出到采煤眼口，其他采煤眼人员不撤出。依据《重庆市永川区金山沟煤业有限责任公司“10·31”特别重大瓦斯爆炸事故施救报告》，+93 米北一运输平巷 1#、2#采煤眼作业人员均在采煤眼口附近遇难，3#～6#、10#采煤眼作业人员均在采煤眼内遇难。说明本次事故发生时，1#和 2#采煤眼作业人员撤出到采煤眼口，其他人员未撤出，符合当时正在进行爆破作业的情形。

（5）排除其他火源。

经现场勘查，+93 米北一运输平巷 1#～4#采煤眼采空区遗煤

很少，不具备煤炭自燃的条件；事故发生后未发现明火、因采空区燃烧而遗留的煤渣等煤炭自燃痕迹，由此排除煤炭自燃因素。

+93 米北一运输平巷及 1#～4#采煤眼现场煤电钻、电气开关、综合保护装置、电缆等设备设施未见电弧痕迹，由此排除电气火源。

据重庆市公安局物证鉴定中心《金山沟煤矿“10·31”特别重大瓦斯爆炸事故遇难人员检验报告》，遇难人员衣物上没有发现打火机、火柴等，遇难人员死亡原因分别为气体爆炸高温热作用、气体爆炸高温热作用合并一氧化碳中毒（其体表损伤符合气体爆炸高温热作用特征）、气体爆炸高温热作用合并颅脑损伤（其体表损伤符合气体爆炸高温热作用及爆炸投射物作用特征），由此排除工人自带火源入井和化纤衣物引爆的可能性。

3. 氧气条件。

事故发生前，+93米北一运输平巷1#采煤工作面有局部通风机供风，具备瓦斯爆炸所需的氧气浓度为12%以上的条件。

四、事故企业相关情况

（一）企业基本情况。

金山沟煤矿始建于 1979 年，1981 年投产，设计生产能力 1 万吨/年，2006 年核定生产能力 3 万吨/年，2014 年通过永川区煤管局验收，完成扩建，生产能力为 6 万吨/年。该矿采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照均在有效期内。

该矿业主为蒋文革，2015 年 11 月，国家电网重庆市电力公

司永川供电分公司职工邓吉投资240万元入股金山沟煤矿，并与蒋文革签订了股权转让协议，总股份1200万元，蒋文革占80%股份，邓吉占20%股份。事故发生时，还未到工商部门进行股权变更登记。

金山沟煤矿组织机构情况为：业主、法定代表人蒋文革，全面负责煤矿生产经营管理；原矿长邹世海于2016年8月9日辞职后，任常务副矿长，负责井下安全生产工作，矿长职位空缺；副矿长谢祥友，负责全矿生产工作；副矿长曾德均，负责井下安全工作；副矿长周厚均，负责机电管理工作；技术负责人蒋周利，负责技术管理和“一通三防”工作，2016年9月25日请假离矿，未办离职手续，至事故发生未回矿上班，离矿期间该矿无技术负责人。该矿未设通风安全、生产技术等职能机构，只设了采煤队、掘进队，凌风权为采煤队长、章世明为掘进队长。

（二）机械化升级改造情况。

2015年10月9日，永川区煤管局批复[①]同意金山沟煤矿实施年生产能力由6万吨机械化升级改造为15万吨的相关资料准备工作。

2015年12月31日，永川区煤管局批复同意金山沟煤矿机械化升级改造设计[②]，但批复文件印发日期造假，印发日期为2015年10月9日。

---

①《关于同意重庆市永川区金山沟煤业有限责任公司规划生产能力的批复》（永煤管〔2015〕70号）。
② 《关于同意重庆市永川区金山沟煤业有限责任公司机械化升级改造设计的批复》（永煤管〔2015〕106号）。

2016 年 1 月中旬后，永川区煤管局分别批复金山沟煤矿机械化升级改造联合试运转方案备案[①]和金山沟煤矿通过 15 万吨/年机械化升级改造工程竣工验收[②]。但两个批复文件印发日期造假，分别为 2015 年 11 月 27 日和 12 月 28 日。

金山沟煤矿在此次机械化升级改造中，井下未施工相关工程，只是按有关程序履行了手续，属于假技改。该矿机械化升级改造验收后，生产能力核定最终未经重庆市煤炭工业管理局（以下简称重庆市煤管局，与重庆煤矿安监局合署办公）审查和确认[③]，实际上金山沟煤矿生产能力仍为 6 万吨/年。

（三）超层越界违法开采情况。

1. K13 煤层地质勘查、设计情况。

2013 年初，蒋文革与曾德均等人商议后，决定开采不在金山沟煤矿采矿许可证许可范围内的 K13 煤层。之后，蒋文革委托时任四川中晟建设集团有限公司重庆分公司（民营企业）负责施工管理工作的李联灿个人和私人钻井队经营业主周洪成等人勘查 K13 煤层赋存状况。

2014 年上半年，蒋文革安排金山沟煤矿外聘的技术服务人员蒋世伟（重庆市能源投资集团永荣矿业公司中心桥煤矿地质副总工程师）绘制了 K13 煤层开采设计方案图，设计采用平硐、斜井开拓，分别从+375 米主平硐和+320 米副平硐新掘提升下山

① 《关于重庆市永川区金山沟煤业有限责任公司 15 万吨/年机械化升级改造工程联合试运转备案的批复》（永煤管〔2015〕113 号）。
② 《关于重庆市永川区金山沟煤业有限责任公司机械化升级改造竣工验收的批复》（永煤管〔2015〕114 号）。
③《重庆市煤炭工业管理局关于实施煤矿机械化升级改造有关事项的通知》（渝煤行管〔2014〕143 号）第三条“市煤管局负责煤矿生产能力的审查及确认、登记及公告。”

等巷道，构成生产系统。

2. K13煤层巷道施工及开采情况。

2013年12月开始，金山沟煤矿分别从+375米主平硐和+320米副平硐先后施工提升下山。2014年12月，从+320米副平硐施工的提升下山掘进710米至+67米标高揭露K13煤层。2015年11月，从+375米主平硐施工的提升下山掘进770米至+93米标高揭露K13煤层，之后在+93米标高地点布置下部车场，沿煤层走向分南北两翼掘进布置一区段运输平巷。之后，继续沿煤层倾向向下掘进，为南北两翼二区段开采作准备。

2016 年春节以后，该矿从+93 米南一运输平巷沿煤层走向布置 1#～7#采煤眼，采用国家明令禁止使用的“巷道式采煤”工艺进行采煤作业。因 1#～7#采煤工作面煤层倾角变化大，于 2016 年 5 月前先后停止开采。

在此期间，蒋世伟为+375 米～+93 米提升下山、+320 米～+67 米提升下山掘进提供了技术指导。2016 年 5 月，该矿+375 米～+93 米提升下山和+320 米～+67 米提升下山间的煤层巷道在+70 米标高位置贯通。之后，逐渐加大 K13 煤层开采强度，先后布置+93 米南一运输平巷 8#～11#采煤眼和+93 米北一运输平巷 1#～12#采煤眼。

事故发生前，+93 米南一运输平巷和北一运输平巷已分别掘进了约 200 米和 210 米。+80 米南二运输平巷正在掘进并已经与+93 米南一运输平巷贯通，+80 米北二运输平巷暂停掘进。正在进行采煤作业的有：+93 米南一运输平巷 8#～11#采煤工作

面和+93 米北一运输平巷 1#～6#、10#采煤工作面。+93 米北一运输平巷 7#～9#、11#、12#采煤眼作开采准备。

3. 超层越界违法开采查处情况。

蒋周利任金山沟煤矿技术负责人期间，按照蒋文革安排，向永川区煤管局报备的图纸、资料均未标注违法开采区域。

按照重庆市国土资源和房屋管理局（以下简称重庆市国土房管局）《关于进一步规范采矿权实地核查及储量动态检测工作制度的通知》（渝国土房管〔2013〕861 号）规定要求，中介机构在实测和资料分析的基础上，完成采矿权实地核查半年报、实地核查及储量动态检测年报的编制等工作。2015 年 1 月 10 日，重庆市地质矿产勘查开发局 205 地质队[①]（以下简称 205 地质队）向永川区国土资源和房屋管理局（以下简称永川区国土房管局）提交了《重庆市永川区金山沟煤业有限责任公司矿山实地核查及储量动态检测报告（2014 年度）》。该报告称，本次核查时，金山沟煤矿新井筒联络巷未通风，因此无法测量，下方巷道分布情况不明，疑似越界；老平硐联络巷未通风，因此无法测量，下方巷道分布情况不明，疑似越界。

2015 年 5 月 22 日，205 地质队对金山沟煤矿进行实地核查，并向永川区国土房管局提交了《重庆市永川区金山沟煤业有限责任公司矿山实地核查报告（2015 上半年度）》。该报告称，金山沟煤矿+320 米～+67 米提升下山越界布置巷道 1700 米，+375

①事业单位，统一社会信用代码 12500000450641059Q，有效期 2015 年 10 月 14 日至 2020 年 10 月 14 日，开办资金 2738 万元，法定代表人龙盛军。业务范围：为国家建设提供地质矿产勘查服务。工程地质勘查；矿产勘探；灾害地质勘察与治理等。

米～+93 米提升下山越界布置巷道 132 米。

根据 205 地质队实地核查的越界情况，2015 年 6 月，永川区国土房管局查处了金山沟煤矿越界开采行为，责令其“退回本矿区范围内开采、密闭越界布置的巷道”。8 月 11 日，永川区国土房管局地矿科和执法队、205 地质队、五间镇安监办等对该矿密闭进行了现场验收。验收后当天，该矿即拆除+375 米～+93 米提升下山和+320 米～+67 米提升下山两处密闭，继续违法开采。

受永川区国土房管局委托，2016 年 8 月，重庆一三六地质队[①]编制了《金山沟煤业有限责任公司矿山实地核查及储量动态检测报告（2016 年上半年）》。该报告称，金山沟煤矿已对越界巷道进行了密闭，2016 年上半年该矿未动用煤炭资源。重庆一三六地质队在金山沟煤矿开展实地核查及储量动态检测工作时，工作严重不负责任，在井下只核查了合法区域一条巷道，未到超层越界区域进行核查。

4. 超层越界违法开采范围及煤量。

事故发生后，按照事故调查组要求，受重庆市国土房管局委托，2016 年 11 月 4 日，重庆一三六地质队进行了井下测量并出具了《重庆市永川区金山沟煤业有限责任公司井下越界巷道测量报告》，该报告称，金山沟煤矿+207 米以下巷道属越界巷道，开采的 K13 煤层属超层越界开采煤层，全矿累计越界巷道

① 事业单位，统一社会信用代码 12500000742871331P，有效期 2016 年 4 月 27 日至 2021 年 4 月 27 日，开办资金 1309 万元，法定代表人母泽森。业务范围：为国家建设提供地质矿产勘查服务。矿产、水文、测绘、工程地质勘查；地质灾害防治工程勘察、设计、施工、监理等。

2679.36 米，累计越界开采面积 7399.73 平方米，动用煤炭资源储量 17580 吨。销售违法开采煤炭价值 5640489 元。

（四）民用爆炸物品管理和爆破作业管理情况。

1. 民用爆炸物品购买情况。

金山沟煤矿购买民用爆炸物品前，由民用爆炸物品保管员黄冬梅用手持机打好申请单，由采购员交给蒋文革签字盖章后，到永川区行政服务大厅办理，由公安部门办理准运证和审批同意购买炸药、雷管数量，到永川区民爆公司办理缴费相关手续，由民用爆炸物品运输公司负责将炸药、雷管运到该矿，由黄冬梅负责验收入库。

2014 年 1 月 1 日至 2016 年春节放假前，金山沟煤矿以生产名义购买炸药 26 次、89688 公斤，雷管 19 次、99000 发。2016 年春节后该矿未通过复工复产验收，2 月 29 日金山沟煤矿以井下隐患整改名义，向永川区煤管局书面申请购买民用爆炸物品，3 月 1 日，永川区煤管局在该申请上签署同意并加盖公章后，金山沟煤矿购买炸药 2 次、4032 公斤，雷管 1 次、6000 发；8 月 4 日，永川区煤管局致函[①]永川区公安局，称“金山沟煤矿因井下隐患整改需要火工产品，请按程序审批供应和启封库存民用爆炸物品”。之后，金山沟煤矿购买炸药 3 次、8064 公斤，雷管 3 次、15000 发。2014 年 1 月 1 日至 2016 年 10 月 31 日，金山沟煤矿共购买炸药 31 次、101784 公斤，雷管 23 次、120000 发，用于煤矿违法建设和生产。

① 《关于恢复审批供应和启封部分煤矿企业库存民爆物品的函》（永煤管函〔2016〕23 号）。

2. 民用爆炸物品发放、领取、清退及储存情况。

金山沟煤矿《爆破作业单位许可证》申请表填写的爆破员、安全员中，除爆破员黄文在册但未从事爆破工作外，其他人员均不在该矿工作，实际上无技术负责人、爆破员、安全员。

该矿领用井下民用爆炸物品时，由当班采掘工人自行领取，根据当班采掘工人提出的炸药、雷管数量和类型，黄冬梅在无爆破员、安全员在场的情况下，在发放民用爆炸物品的手持机上一人操作，发放领取民用爆炸物品。黄冬梅负责填写《爆炸物品专人使用领料单》并交矿长签字，除少数几次是由矿长按程序先签字后发放民用爆炸物品外，其余都是先发放民用爆炸物品后将《爆炸物品专人使用领料单》交矿长补签字。

2016 年 1 月 1 日至 10 月 31 日，黄冬梅发放炸药 14112 公斤、雷管 21000 发。其中，事故当天黄冬梅发放炸药 72 公斤、雷管 150 发。

永川区泸永桥煤矿“8·14”民用爆炸物品案件[①]后，蒋文革担心民用爆炸物品被停止使用，要求邹世海把地面库房的炸药、雷管转移并藏匿。2016 年 9 月 7 日，邹世海安排人员转移炸药 480 公斤、雷管 500 发到+375 米主平硐，存放在自制的炸药箱和雷管箱；9 月 25 日，邹世海安排人员转移炸药 480 公斤到+375 米主平硐，存放在自制的炸药箱，转移雷管 500 发存放到管理人员更衣室；9 月 27 日，邹世海再次安排人员转移炸药 480 公斤到+375 米主平硐存放。

① 泸永桥煤矿一职工利用协助爆破作业之便，窃取井下民用爆炸物品，拿到地面炸死自己亲人，共导致 2 死 1 伤。

3. 爆破作业情况。

金山沟煤矿没有执行爆破作业相关规定，未编制爆破作业说明书，对采掘工作面炮眼布置、数量、装药、爆破和安全措施等没有规定，由实施爆破作业的人员自主决定。

采煤工作面爆破作业时，采用煤电钻打 8～9 个炮眼，炮眼深度 2 米左右，装药两卷，未使用水炮泥和炮泥封孔，爆破由当班队长实施，队长不在现场就由采掘人员实施爆破。爆破作业时未执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度。

半煤岩巷掘进作业时，采用风钻打眼，先在煤层打 5 个掏槽眼，后在岩层打 6 个炮眼，炮眼深度 2.2 米左右。由当班工人放炮，未执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度。

各采掘作业点民用爆炸物品由工人自领自用，当班未用的民用爆炸物品不清退，各自存放于井下自制木箱内，木箱内设小木箱，小木箱放雷管，与炸药同放于一个木箱。爆破材料实际消耗费用（炸药 11.50 元/公斤、雷管 2.50 元/发）从职工计件工资中扣除。

（五）复工复产情况。

2016 年春节期间，金山沟煤矿停产。3 月份该矿按程序向五间镇安监办提出复工复产申请，同时在超层越界区域进行采煤作业（至事故发生前，该矿长期违法组织生产，仅于 6 月下旬和 9 月下旬 2 次停止生产作业，每次不超过 10 天）。5 月份，五间镇安监办主任苟怀郎未下井检查，即在验收合格确认表上签字，但永川区煤管局未同意。

8月，该矿又提出了复工复产申请，8月5日苟怀郎到金山沟煤矿后，仅对地面进行了检查，即签字同意复工复产。8月26日，永川区煤管局到金山沟煤矿进行安全检查后，责令金山沟煤矿继续停产整改，要求经验收合格后方能恢复生产。

10月11日，重庆煤矿安监局渝中监察分局（以下简称重庆煤矿安监局渝中分局）在对该矿开展定期监察后，下达了责令继续停止井下一切采掘作业的指令，并明确由永川区煤管局负责督促隐患整改和复查，要求经验收合格、完善复工复产相关手续后方能恢复掘进作业。

10月13日，永川区煤管局执法大队大队长龙衣辉和执法大队监管二组组长戴传波在未审查金山沟煤矿复工复产材料要件（复产验收表、隐患复查意见书）的情况下，分别在金山沟煤矿复工复产确认表上签字同意该矿复工复产，10月14日至24日，永川区煤管局副局长张富强、局长刘光华，永川区人民政府副区长李军分别签字同意。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故企业。

金山沟煤矿是事故主体责任单位。

1. 长期超层越界违法开采。金山沟煤矿未取得探矿权，2013年5月以来，擅自组织K13煤层钻井地质勘查工作，且在超过采矿许可证许可范围的K13煤层长期超层越界违法开采，违反《中华人民共和国矿产资源法》第三条规定[①]；与未取得相应地

①《中华人民共和国矿产资源法》第三条第三款“勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记；但是，已经依法申请取得采矿权的矿山企业在划定的矿区范围内

质勘查资质的个人签订钻井地质勘查合同，违反《地质勘查资质管理条例》（国务院令第520号）第二条规定[①]；钻井柱状图上的签名与事实不符；掘进、采煤作业均未编制施工组织设计和作业规程，违反《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第三十八条的规定[②]；采用国家明令禁止使用的“巷道式采煤”工艺，违反《煤矿安全规程》第九十七条的规定[③]；采煤工作面未实现全风压通风，采用局部通风机供风，采煤工作面之间串联通风，违反《煤矿安全规程》第一百五十三条、第一百五十条的规定[④]；未实现双回路供电（无备用电源），违反《煤矿安全规程》第四百三十六条的规定[⑤]；未按要求装备安全监控系统、人员位置监测系统、消防防尘供水系统，违反《煤矿安全规程》第四百八十七条、第六百四十四条的规定[⑥]；未执行瓦斯检查和监控报表审签制，无瓦斯检查、安全监控日报表，违反《煤矿安全规程》第一百八十条的规定[⑦]。

为本企业的生产而进行的勘查除外。”

①《地质勘查资质管理条例》（国务院令第520号）第二条“从事地质勘查活动的单位，应当依照本条例的规定，取得地质勘查资质证书。”

②《煤矿安全规程》（国家安全监管总局令第87号）第三十八条“单项工程、单位工程开工前，必须编制施工组织设计和作业规程，并组织相关人员学习。”

③《煤矿安全规程》第九十七条第三款“采煤工作面必须正规开采，严禁采用国家明令禁止的采煤方法。”《禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录(第二批)》“21.巷道式采煤（系指不能形成全风压通风，没有两个安全出口，以掘代采的采煤方式。发布之日起禁止使用）”。

④《煤矿安全规程》第一百五十三条第一款“采煤工作面必须采用矿井全风压通风，禁止采用局部通风机稀释瓦斯。”第一百五十条第一款、第二款“采、掘工作面应当实行独立通风，严禁2个采煤工作面之间串联通风。同一采区内1个采煤工作面与其相连接的1个掘进工作面、相邻的2个掘进工作面，布置独立通风有困难时，在制定措施后，可采用串联通风，但串联通风的次数不得超过1次。”

⑤《煤矿安全规程》第四百三十六条第一款“矿井应当有两回路电源线路（即来自两个不同变电站的两段母线）…”

⑥《煤矿安全规程》第四百八十七条“所有矿井必须装备安全监控系统、人员位置监测系统、有线调度通信系统。”第六百四十四条“矿井必须建立消防防尘供水系统…”

⑦《煤矿安全规程》第一百八十条“矿井必须建立甲烷、二氧化碳和其他有害气体检查制度，并遵守下列规定：…（五）瓦斯检查工必须执行瓦斯巡回检查制度和请示报告制度，并认真填写瓦斯检查班报。每次检查结果必须记入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌上，并通知现场工作人员。甲烷浓度超过本规程规定时，瓦斯检查工有权责令现场人员停止工作，并撤到安全地点。”

2. 违规使用民用爆炸物品。金山沟煤矿未组织爆破作业人员进行专业技术培训，实施爆破作业的人员未取得爆破作业人员许可证，违反《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第466号）第三十三条的规定[①]；未如实记载爆炸物品领取、发放情况，且井下使用剩余的雷管、炸药存放在井下各采掘作业地点，未清退回库，违反《民用爆炸物品安全管理条例》第三十七条的规定[②]；未执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度，未使用水炮泥和炮泥封堵炮眼，违反《煤矿安全规程》第三百四十七条、第三百五十八条的规定[③]。

3. 安全管理规定和制度不落实。金山沟煤矿安全管理机构不健全，未配备矿长及专职安全生产管理人员，技术负责人空岗，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[④]、《煤矿安全规程》第五条[⑤]的规定；未执行入井检身、测风、瓦斯检查等安全管理制度，违反《煤矿安全规程》第十三条、第一百四十条、第三百四十七条等规定[⑥]；井下爆破员、机车司机、绞车

①《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第466号）第三十三条“爆破作业单位应当对本单位的爆破作业人员、安全管理人员、仓库管理人员进行专业技术培训。爆破作业人员应当经设区的市级人民政府公安机关考核合格，取得《爆破作业人员许可证》后，方可从事爆破作业。”

②《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第466号）第三十七条第一款“爆破作业单位应当如实记载领取、发放民用爆炸物品的品种、数量、编号以及领取、发放人员姓名。领取民用爆炸物品的数量不得超过当班用量，作业后剩余的民用爆炸物品必须当班清退回库。”

③《煤矿安全规程》第三百四十七条“…爆破作业必须执行‘一炮三检’和‘三人连锁爆破’制度，并在起爆前检查起爆地点的甲烷浓度。”第三百五十八条第一款“炮眼封泥必须使用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分应用黏土炮泥或者用不燃性、可塑性松散材料制成的炮泥封实。…”

④《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款“矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。”

⑤《煤矿安全规程》第五条“煤矿企业必须设置专门机构负责煤矿安全生产与职业病危害防治管理工作，配备满足工作需要的人员及装备”。

⑥《煤矿安全规程》第十三条第二款“煤矿必须建立入井检身制度和出入井人员清点制度；必须掌握井下人员数量、位置等实时信息。”第一百四十条第一款“矿井必须建立测风制度，每10天至少进行1次全面测风。”第一百八十条“矿井必须建立甲烷、二氧化碳和其他有害气体检查制度，…”第三百四十七条“…爆破作业必须执行‘一炮三检’和‘三人连锁爆破’制度，并在起爆前检查起爆地点的甲烷浓度。”

司机等特种作业人员未经培训、无证上岗，且井下没有专职安全检查、瓦斯检查人员，未组织职工参加安全教育培训，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[①]、《煤矿安全规程》第九条[②]的规定。

4. 拒不执行安全监管监察指令。金山沟煤矿向安全监管监察等部门提供的资料、图纸不全面、不真实，隐瞒了超层越界区域情况。拒不执行国土资源管理部门要求退出越界区域的指令，擅自启封已经验收的封闭墙，继续违法施工、生产，拒不执行煤矿安全监管部门下达的停产整改、煤矿安全监察机构下达的停止一切采掘作业等指令，违反《中华人民共和国安全生产法》第六十七条的规定[③]。

（二）重庆市、永川区有关部门。

1. 国土资源管理部门未认真组织开展取缔非法采矿、超层越界开采行为，未认真履行采矿许可证年检职责，对煤炭资源开采利用与保护缺乏有效监督管理。

（1）永川区国土房管局五间管理所[④]未按规定[⑤]对金山沟煤矿进行巡查，未发现该矿2015年被查处超层越界行为后继续长

---

①《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第四款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”“生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

②《煤矿安全规程》第九条第二款“主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力，并经考核合格。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得资格证书，方可上岗作业。”

③《中华人民共和国安全生产法》第六十七条第一款“负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。”

④《重庆市永川区机构编制委员会关于对区国土房管局事业单位清理规范方案的批复》（永编委〔2015〕37号）：基层管理所具体任务：矿产资源开发利用巡查；出具采矿许可证年检初审意见。

⑤《永川区国土房管局关于进一步加强国土资源和房屋执法监察工作的通知》（永国房〔2011〕445号）“各基层管理所负责本辖区的日常巡查工作，认真落实执法监察动态巡查制度”。

期超层越界开采的违法行为。未按规定履行审查职责，在金山沟煤矿采矿许可证年检时，未审查即出具同意上报的审查意见。

（2）永川区国土房管局[①]未依法履行煤炭资源日常巡查和动态监管职责，未落实煤炭资源领域“打非治违”等工作要求。在2015年6月查处金山沟煤矿超层越界行为后，未按规定[②]抄告同级相关部门，也未开展后续跟踪监管工作，未依法有效查处金山沟煤矿超层越界违法开采行为。违规[③]通过金山沟煤矿采矿许可证年检，在2015年6月开展2014年度采矿许可证年检材料报备时，金山沟煤矿提交的年检材料《重庆市永川区金山沟煤业有限公司矿山实地核查及储量动态检测报告（2014年度）》已作出了“疑似越界”的结论，在没有对该结论核查清楚的情况下[④]，就进行了年检信息报备。在2016年4月进行2015年度采矿许可证年检时，有关人员未到现场实地检查，就在“实地核查情况”一栏中签署了“经国土所实地检查，未发现有违

①《重庆市永川区国土资源和房屋管理局主要职责内设机构和人员编制规定》（永川府办〔2015〕18号）：承担规范国土资源市场秩序的责任。.....组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关市场中介组织，依法查处国土资源领域的违法行为。负责法律法规授权范围内的矿产资源开发利用项目的采矿权的审查和报批.....负责组织和管理矿产资源储量评审、登记、统计工作；组织实施矿山储量动态监督管理工作。《重庆市永川区机构编制委员会会关于对区国土房管局事业单位清理规范方案的批复》（永编委〔2015〕37号）：执法队具体任务：加大对土地、矿山和房屋违法行为的监督检查，建立健全巡查制度；地质地震监测站具体任务：对辖区内的矿山企业进行实时巡查。

②《重庆市国土房管局关于进一步规范采矿权实地核查及储量动态检测工作制度的通知》（渝国土房管〔2013〕861号）“各区县（自治县）国土资源主管部门要及时、认真审读实地核查报告及图件，对核查发现矿山存在超层越界开采等重大安全生产隐患和行为的，要立即依法查处；涉及有关职能部门的，应书面抄告相关部门责令停产整顿并依法查处”。

③《国土资源部关于进一步完善矿产开发利用年度检查工作的通知》（国土资发〔2012〕64号）“四、年检结果的确定及处理（一）年检实施机关审查采矿权人报送的年检材料和进行必要的实地核查后，对符合要求的，应当作出年检合格的决定，并在采矿许可证副本上加盖年检合格专用章。（二）年检实施机关在年检中发现采矿权人有下列情形之一的，应当责令其改正.....采矿权人在限期内未完成整改，或经复查仍不合格的，年检确定为不合格，并移交有处罚权的国土资源主管部门依法进行处罚：2.提交的年检资料不齐全、不符合规定或弄虚作假的”。

④《重庆市国土房管局关于进一步规范采矿权实地核查及储量动态检测工作制度的通知》（渝国土房管〔2013〕861号）附件《重庆市采矿权实地核查及储量动态检测工作指南（试行）》5.6.1“《采矿权实地核查及储量动态检测报告》必须对矿山企业是否存在超层越界、不按规定生产、资源储量有无增减变化等得出明确的结论”。

法采矿行为，所填数据符合要求”的意见。对中介机构监督管理[①]缺失，对重庆一三六地质队提交的《金山沟煤业有限责任公司矿山实地核查及储量动态检测报告（2016年上半年）》未认真审读核查，对报告不能够真实全面反映金山沟煤矿开采现状等问题失察。

（3）重庆市国土房管局[②]未正确履行矿产资源监督管理职责[③]，未按规定[④]配齐地方矿产督察员并安排参加采矿许可证年检工作。组织开展矿产资源领域“打非治违”工作不深入，对辖区煤矿存在的超层越界违法开采问题失察。疏于管理，对永川区国土房管局存在的未对煤矿进行日常巡查、查处金山沟煤矿超层越界后未抄告相关职能部门、违规进行采矿许可证年检等问题失察。

2. 煤炭行业管理、煤矿安全监管部门未认真履行行业管理和安全监管职责，未认真开展煤矿“打非治违”、隐患排查治理监督检查、复产验收、机械化升级改造和煤矿安全质量标准化

---

①《重庆市国土房管局关于进一步规范采矿权实地核查及储量动态检测工作制度的通知》（渝国土房管〔2013〕861号）“矿业权实地核查及储量动态检测报告是核实矿山开采有无违反矿产资源法律法规行为，是否履行了法定义务的重要资料之一，中介机构对矿山实地核查和抽查报告的真实性负责。各区县国土资源主管部门要加强对中介机构的监督管理，加大对矿山实地核查工作情况的督促检查力度，确保如实及时全面反映矿山开采现状，按时提交成果报告，严禁弄虚作假”。

②《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市国土资源和房屋管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渝办发〔2009〕260号）：承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任……指导区县（自治县）国土资源和房屋管理工作；承担规范国土资源市场秩序的责任……规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关市场中介组织、依法查处国土资源领域的违法行为等。

③《重庆市人民政府关于进一步明确安全生产监督管理职责的决定》（渝府发〔2009〕80号）三.（二）.9“市国土房管局负责颁发勘查许可证、采矿许可证，对矿产资源勘查、开采利用与保护进行监督管理，依法取缔非法采矿、越层越界开采、破坏、浪费矿产资源等违法行为并承担相应的监管责任”。

④国土资源部《关于进一步加强矿产督察员管理工作的通知》（国土资发〔2007〕144号）“要积极创造条件，结合本地区的实际情况，抓紧开展地方级矿产督察员的聘任工作。…人数可根据本行政区国家级督察员与地方级督察员1：3的比例聘任。各地地方级矿产督察员的聘任工作，要在年内完成，并将地方级矿产督察员聘任名单年底前报部备案”。但实际上，重庆市国土资源和房屋管理局2016年初才完成地方级督察员聘任工作，且地方级督察员人数比例不符合要求（国家级27名，市级督察员30名）。

考评等工作。

（1）永川区煤管局[①]未按照年度监督检查计划开展监督检查工作，且未对执法计划落实情况进行监督和考核[②]。2015 年计划检查金山沟煤矿 12 次，实际 3 次；2016 年 1 至 10 月计划检查金山沟煤矿 8 次，实际 2 次。对金山沟煤矿单回路供电且无备用电源、安全监控系统长期不能正常运行等重大事故隐患，未按照规定[③]责令整改；未按规定[④]开展金山沟煤矿机械化升级改造工作，在金山沟煤矿 6 万吨/年改 15 万吨/年机械化升级改造工程联合试运转验收时，相关人员均未到井下监督检查。未按规定[⑤]开展金山沟煤矿安全质量标准化考评工作，2015 年 11 月，对金山沟煤矿进行安全质量标准化验收考评过程中，验收人员未到井下现场考核，违规使金山沟煤矿通过三级安全质量标准化验收考评。在金山沟煤矿停产期间，未按规定[⑥]对其实施

①《重庆市永川区机构编制委员会关于对区煤管局主要职责内设机构和人员编制方案的批复》（永编委〔2015〕23 号）：指导煤炭行业发展；监管煤矿安全；负责煤矿技术指导、技改项目监管和科技进步工作；管理煤炭行业安全培训等。

②《中华人民共和国安全生产法》第五十九条第二款“安全生产监督管理部门应当按照分类分级监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，应当及时处理。”《关于印发永川区 2015 年煤矿安全监管工作计划的通知》（永煤管〔2015〕8 号）；《关于印发永川区 2016 年煤矿安全监管工作计划的通知》（永煤管〔2016〕4 号）。

③《关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第 446 号）第八条“煤矿有下列重大安全生产隐患和行为的，应当立即停止生产，排除隐患；（四）瓦斯监控体统不能正常运行的；（五）年产 6 万吨以上的煤矿没有双回路供电系统的。”《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第 16 号）第二十条第一款“…对检查过程中发现的重大事故隐患，应当下达整改指令书，并建立信息管理台账…”。

④《重庆市煤炭工业管理局关于实施煤矿机械化升级改造有关事项的通知》（渝煤行管〔2014〕143 号）“机械化升级改造所采用的工艺、设备，必须符合国家现行标准，凡采用国家明令禁止使用和淘汰的煤矿设备和工艺的改造煤矿，一律不予改造升级审查和验收”。

⑤《国家煤矿安全监察局关于印发<煤矿安全质量标准化考核评级办法（试行）>和<煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）>的通知》（煤安监行管〔2013〕1 号）附件《煤矿安全质量标准化考核评级办法（试行）》“煤矿安全质量标准化考评，按照企业申报、现场考核、等级认定、公示发布、颁发证书的程序进行”；《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)》“井工煤矿安全质量标准化体系包括以下 11 个部分：(1)通风（包括：瓦斯检查工应持证上岗，瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台账‘三统一’等内容）(2)地测防治水(3)采煤(4)掘进(5)机电(6)运输等 11 个部分”。

⑥《重庆煤矿安全监察局 重庆市煤炭工业管理局关于进一步加强全市煤矿停产停工和复产复工工作的指导意见》（渝煤发〔2016〕21 号）“煤矿停产停工前要制定停产停工方案，明确停产停工时限、

巡查，在未核实隐患整改具体内容的情况下，同意给该矿整改作业供应民用爆炸物品。违规使金山沟煤矿通过复工复产验收[①]，且事故发生后有关人员伪造复工复产材料要件。

（2）重庆市煤管局[②]未严格按规定履行煤矿安全监管和煤炭行业管理职责，对永川区煤管局在履行煤矿安全监管、行业管理职责方面存在的问题失察。

3. 民用爆炸物品管理部门未认真履行民用爆炸物品监管职责。

（1）永川区公安局来苏派出所未按规定[③]履行民用爆炸物品监管职责，未认真落实永川区公安局有关民用爆炸物品监管的部署和要求[④]，未发现金山沟煤矿涉爆注册人员不在岗、非涉爆人员违规领用民用爆炸物品等问题，未按照要求[⑤]对金山沟煤

安全技术措施等内容，确保安全并将方案报产煤区县煤矿安全监管部门”“产煤区县煤矿安全监管部门要掌握辖区煤矿停产停工动态，建立登记台账，制定、实施巡查检查计划，严禁煤矿未经验收或未经审批擅自复产复工，防治煤矿弄虚作假、明停暗采”。

①《重庆煤矿安全监察局 重庆市煤炭工业管理局关于进一步加强全市煤矿停产停工和复产复工工作的指导意见》（渝煤发〔2016〕21号）“严格按企业自查—复产申请—复产验收—企业整改—整改复查—逐级审签程序执行”、“产煤区县煤矿安全监管部门和重庆能源集团及所属矿业公司要逐级建立健全严格的复产复工验收责任制度，严格执行‘谁组织、谁检查、谁验收、谁签字、谁负责’的检查验收工作制度，落实领导和验收责任，确保职责清晰、任务明确、责任到人、工作到位”、“煤矿复产复工必须达到安全标准，凡达不到安全标准，特别是存在以下情形的煤矿不得复产复工：图件资料不真实、不齐全或未按规定报送备案的”。

②《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市煤炭工业管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渝办发〔2009〕298号）：监督落实煤矿安全生产责任制；负责煤矿新建、改建、扩建项目安全工作的监督检查；负责组织煤矿安全专项整治，监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；指导区县（自治县）煤矿安全监管和煤炭行业管理工作等。

③《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第466号）第四条第二款：“公安机关负责民用爆炸物品公共安全管理和民用爆炸物品购买、运输、爆破作业的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向”。《重庆市民用爆炸物品安全管理办法》（重庆市人民政府令第274号）第四条第四款：“区县（自治县）公安机关对本行政区域内民用爆炸物品的购买、运输以及爆破作业环节实施日常安全监督管理，并负责民用爆炸物品购买、运输行政许可”。

④《重庆市永川区公安局关于印发开展民用爆炸物品专项整治工作方案的通知》（永公安〔2016〕124号）“整治重点：涉爆单位爆破工程师、爆破员、安全员、库管员在民爆物品储存、使用中的履职情况”。

⑤《关于春节期间停止使用民爆物品的通知》（2016年1月31日永川区公安局治安支队通过内网发出）“各派出所停止审批、供应并查封炸药库房”。《关于清理煤矿民爆库房的紧急通知》（2016年7月1日永川区公安局治安支队通过内网发出）“各派出所立即对辖区煤矿单位民爆库房内的民用爆炸物品进行清理，并在领用登记本上签字确认”。

矿民用爆炸物品予以清理封存，未发现金山沟煤矿违规使用民用爆炸物品的问题。

（2）永川区公安局[①]未按规定[②]履行对金山沟煤矿购买民用爆炸物品的审查职责，2016年5月3日至2016年7月1日期间违规向金山沟煤矿审批民用爆炸物品共3次。未发现金山沟煤矿涉爆人员不在岗、非涉爆人员违规领用民用爆炸物品等问题，未认真落实民用爆炸物品流向监控管理工作。

4. 安全生产监督管理部门未认真履行安全监管职责。

（1）永川区五间镇安监办[③]未认真履行安全监管职责，未严格执行安全监管执法计划。2015年计划检查12次、实际检查4次；2016年计划每个月检查2次，1至10月共计检查3次。在未下井检查的情况下，即在金山沟煤矿验收合格确认表上签字同意复工复产。对金山沟煤矿长期存在违法生产的行为未制止、未汇报。

（2）永川区安全生产监督管理局[④]**（以下简称永川区安全监管局）**在2016年前三季度安全生产监督检查中，未严格检查

①《重庆市永川区人民政府办公室关于印发重庆市永川区公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（永川府办〔2009〕158号）：参与依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作等。

②《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第466号）第二十一条第一款“民用爆炸物品使用单位申请购买民用爆炸物品的，应当向所在地县级人民政府公安机关提出购买申请，并提交下列有关材料：…（四）购买的品种、数量和用途说明”。第二款“受理申请的公安机关应当自受理申请之日起5日内对提交的有关材料进行审查，对符合条件的，核发《民用爆炸物品购买许可证》；对不符合条件的，不予核发《民用爆炸物品购买许可证》，书面向申请人说明理由”。

③《重庆市永川区机构编制委员会办公室重庆市永川区煤炭工业管理局关于完善街镇煤炭监管体系建设的通知》（永煤管〔2011〕81号）：镇（街道）原则上统一归口由社会治安综合治理委员会办公室（安全生产监督管理办公室）负责履行煤炭行业监管职能，经济发展办公室原则上不再履行煤炭监管职能。

④《重庆市永川区人民政府办公室关于印发重庆市永川区安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（永川府办〔2015〕25号）：负责全区安全生产综合监督管理，指导协调、监督检查区级有关部门和镇人民政府、街道办事处、开发区（管委会）安全生产工作，考核并通报安全生产控制指标实施情况，督促行业主管部门依法推进所属行业生产经营单位安全标准化建设。

和考核[①]永川区煤管局和五间镇人民政府开展煤矿安全生产工作情况。未按规定对永川区煤管局、五间镇人民政府等相关单位建立“打非治违”长效机制[②]的情况实施综合监管。

（三）驻地煤矿安监机构。

1. 重庆煤矿安监局渝中分局[③]对金山沟煤矿开展监察执法工作不认真，未严格按照监察执法计划[④]对金山沟煤矿开展定期监察工作，未按要求开展煤矿图纸备案工作[⑤]；对永川区煤矿安全监管工作检查指导不够，对永川区有关部门在安全监管执法、“打非治违”、复工复产等工作中存在的问题失察。

2. 重庆煤矿安监局[⑥]未认真履行煤矿安全监察职责，未有效督促重庆煤矿安监局渝中分局开展监察执法工作。

（四）重庆市人民政府及永川区和五间镇党委、政府。

---

①2016 年 1 月至 10 月，永川区安监局先后组织实施 2016 年前三季度全区安全生产督查工作，督查按 100 分制考核并通报，前三季度督查内容中均包括“2016 年度安全检查计划制定与实施情况”。永川区煤管局前三季度考核均为 98 分，五间镇人民政府前三季度考核均为 99 分，督查通报和督查工作记录表均表明永川区煤管局、五间镇人民政府完成了 2016 年 1 月至 10 月对企业的安全检查计划。但实际上 2016 年 1 月至 10 月，永川区煤管局完成到金山沟煤矿检查实际次数仅占计划次数 25%；五间镇安监办计划到金山沟煤矿检查实际次数仅占计划次数 15%。

②永川区安委办《关于开展重庆市永川区矿产资源勘查开采打非治违专项行动的通知》（永川府安办〔2012〕39 号）“建立健全长效机制”。

③国家安全生产监督管理总局《关于印发重庆煤矿安全监察局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（安监总厅字〔2005〕97 号）：渝中监察分局负责合川、江津、永川市，渝北、北碚、南岸、双桥、长寿区，璧山、铜梁、大足、荣昌及黔江区，石柱、彭水、秀山、酉阳县行政区域内各类煤矿安全监察执法工作。

④《重庆煤矿安全监察局渝中监察分局关于印发 2016 年度安全监察执法计划的通知》（渝煤监渝中办发〔2016〕11 号）“关于三项监察工作日的要求中定期监察每矿次按 9 个工作日计。2016 年 10 月 11 日分局对金山沟煤矿开展定期监察，监察工作日为 6 个（3 名监察员 × 2 天）”。《重庆煤矿安全监察局关于 2016 年度执法计划的批复》（渝煤监安监〔2016〕23 号）批复同意渝中监察分局《2016 年度煤矿安全监察执法计划》。

⑤《重庆煤矿安全监察局 重庆市煤炭工业管理局关于转发国家安全监管总局国家煤矿安监局关于进一步加强和规范煤矿图纸管理和监管监察工作通知的通知》（渝煤监办〔2014〕186 号）“二、各产煤区县煤矿安全监管部门、各监察分局要按职责和有关规定加强煤矿图纸的定期报备管理工作，对辖区内所有煤矿三种图纸进行定期备案，制定图纸定期报备管理制度和随机抽查制度。三、加强监察监管执法，加大对煤矿图纸管理方面存在违规行为的处罚力度，对未在每一季度第一个月上旬报备图纸的煤矿依法实施行政处罚”。

⑥国家安全生产监督管理总局《关于印发重庆煤矿安全监察局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（安监总厅字〔2005〕97 号）：检查指导地方煤矿安全监督管理工作，对地方贯彻落实煤矿安全生产法律法规、标准，关闭不具备安全生产条件的矿井等情况进行监督检查等。

1. 五间镇党委、镇人民政府未认真落实上级党委、政府关于煤矿安全生产工作的部署和要求[①]，未明确镇安委会职能职责和督促安委会认真履职；五间镇党委未认真督促镇人民政府开展煤矿安全生产监管工作，对安全监管人员没有依法履职的问题失察。五间镇人民政府未认真落实煤矿隐患排查治理和“打非治违”工作，对金山沟煤矿的安全监管流于形式；未认真督促金山沟煤矿落实安全生产主体责任，对该矿复工复产审查把关不严；未正确履行煤矿安全监管职责，对金山沟煤矿长期超层越界违法生产等问题失察。

2. 永川区委、区人民政府未认真落实重庆市委、市人民政府关于煤矿安全生产工作的部署和要求，推进小煤矿关闭退出工作进展缓慢，未认真组织开展“打非治违”工作，未认真督促永川区国土房管局、煤管局、公安局、安全监管局及五间镇党委、镇人民政府政府依法履行煤矿安全生产相关职责。

3. 重庆市人民政府未切实加强对煤矿安全生产工作的领导；未有效督促重庆市国土房管局、煤管局依法履行监管职责；未有效督促永川区人民政府推进全区煤矿关闭退出工作。

（五）中介机构及有关个人。

重庆一三六地质队相关人员2016年7月在金山沟煤矿开展

①永川区委、区政府《关于安全生产“党政同责、一岗双责”的实施意见》（永川委发〔2015〕2号）“镇（街道、园区）党政领导班子及主要负责人安全生产职责。认真贯彻执行区委、区政府有关安全生产的规定和要求，把安全生产工作纳入本级党政工作重要议事议程，定期或不定期主持召开党政联席会议（每季度至少一次）和本级安委会会议，听取安全工作汇报，研究部署安全工作重大事项、安全生产检查执法、专项整治、隐患治理等重点工作；健全和落实安全生产责任制，把安全生产工作纳入绩效考核的重要内容，严格进行安全生产目标考核、奖惩；按照“谁主管、谁负责”的原则，督促、支持党政班子成员抓好分管行业（领域）的安全生产工作；每月至少开展一次安全生产检查，督促企业落实安全生产主体责任…”。

实地核查及储量动态检测工作时，在井下只核查了合法区域一条巷道，未到超层越界区域进行核查[①]，编制的《金山沟煤业有限责任公司实地核查及储量动态检测报告（2016年上半年）》没有真实全面反映金山沟煤矿开采现状。

李联灿未取得相应的地质勘查资质，与金山沟煤矿签订钻井工程承包合同，并与未取得相应资质钻井队签订转包合同书，在金山沟煤矿未取得探矿权的情况下，违法组织钻井地质勘查，并收取费用，违反《地质勘查资质管理条例》（国务院令第520号）第二条的规定[②]。

私人经营钻井队业主周洪成未取得相应的地质勘查资质，与李联灿和金山沟煤矿签订钻井工程承包合同，在金山沟煤矿未取得探矿权的情况下，违法组织钻井地质勘查，并收取费用，违反《地质勘查资质管理条例》第二条的规定[③]；且存在造假行为。

六、责任分析及处理意见

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见：

司法机关已对23人采取刑事强制措施。其中，公安机关对相关企业和中介机构等14名人员分别以涉嫌重大责任事故罪、

①《重庆市国土房管局关于进一步规范采矿权实地核查及储量动态检测工作制度的通知》（渝国土房管〔2013〕861号）附件《重庆市采矿权实地核查及储量动态检测工作指南（试行）》第6条“采矿权实地核查工作主要查清矿山井巷工程、采区、采空区的展布情况及与采矿许可证载明矿区范围的空间关系，核实有无超层越界开采或布置井巷的行为”。

②《地质勘查资质管理条例》（国务院令第520号）第二条“从事地质勘查活动的单位，应当依照本条例的规定，取得地质勘查资质证书。”

③《地质勘查资质管理条例》第二条“从事地质勘查活动的单位，应当依照本条例的规定，取得地质勘查资质证书。”

非法储存爆炸物罪、非法采矿罪、出具证明文件重大失实罪依法采取刑事强制措施，检察机关对9名涉嫌职务犯罪人员分别以涉嫌滥用职权罪、玩忽职守罪立案侦查或采取刑事强制措施。涉嫌犯罪人员待司法机关作出处理后，属中共党员或行政监察对象的，由当地纪检监察机关或负有管辖权的单位及时给予相应的党纪政纪处分。

事故调查组根据《中国共产党纪律处分条例》第三十八条、第一百一十三条[①]，《中国共产党问责条例》第六条、第七条[②]，《行政机关公务员处分条例》（国务院令第495号）第六条、第二十条[③]，《事业单位工作人员处分暂行规定》（人力资源社会保障部、监察部令第18号）第五条、第十七条[④]之规定，提出对

①《中国共产党纪律处分条例》第三十八条："违纪行为有关责任人员的区分：（一）直接责任者，是指在其职责范围内，不履行或者不正确履行自己的职责，对造成的损失或者后果起决定性作用的党员或者党员领导干部。（二）主要领导责任者，是指在其职责范围内，对直接主管的工作不履行或者不正确履行职责，对造成的损失或者后果负直接领导责任的党员领导干部。（三）重要领导责任者，是指在其职责范围内，对应管的工作或者参与决定的工作不履行或者不正确履行职责，对造成的损失或者后果负次要领导责任的党员领导干部。本条例所称领导责任者，包括主要领导责任者和重要领导责任者。第一百一十三条：党组织负责人在工作中不负责任或者疏于管理，有下列情形之一，给党、国家和人民利益以及公共财产造成较大损失的，对直接责任者和领导责任者，给予警告或者严重警告处分；造成重大损失的，给予撤销党内职务、留党察看或者开除党籍处分：（一）不传达贯彻、不检查督促落实党和国家的方针政策以及决策部署，或者作出违背党和国家方针政策以及决策部署的错误决策的……

②《中国共产党问责条例》第六条："党组织和党的领导干部违反党章和其他党内法规，不履行或者不正确履行职责，有下列情形之一的，应当予以问责：（一）党的领导弱化，党的理论和路线方针政策、党中央的决策部署没有得到有效贯彻落实，在推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中，或者在处置本地区本部门本单位发生的重大问题中领导不力，出现重大失误，给党的事业和人民利益造成严重损失，产生恶劣影响的……"第七条："对党的领导干部的问责方式包括：（一）通报。对履行职责不力的，应当严肃批评，依规整改，并在一定范围内通报。（二）诫勉。对失职失责、情节较轻的，应当以谈话或者书面方式进行诫勉。（三）组织调整或者组织处理。对失职失责、情节较重，不适宜担任现职的，应当根据情况采取停职检查、调整职务、责令辞职、降职、免职等措施。（四）纪律处分。对失职失责应当给予纪律处分的，依照《中国共产党纪律处分条例》追究纪律责任。上述问责方式，可以单独使用，也可以合并使用。"

③《行政机关公务员处分条例》（国务院令第495号）第六条："行政机关公务员处分的种类为：（一）警告；（二）记过；（三）记大过；（四）降级；（五）撤职；（六）开除。"第二十条第一、第四项："有下列行为之一的，给予记过、记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：（一）不依法履行职责，致使可以避免的爆炸、火灾、传染病传播流行、严重环境污染、严重人员伤亡等重大事故或者群体性事件发生的；（四）其他玩忽职守、贻误工作的行为。"

④《事业单位工作人员处分暂行规定》（人力资源和社会保障部、监察部令第18号）第五条："处分的种类为：（一）警告；（二）记过；（三）降低岗位等级或者撤职；（四）开除。其中，撤职处分适用于行政机关任命的事业单位工作人员。"第十七条第三、第五、第九项："有下列行为之一的，

28名责任人员给予党纪、政纪处分或诫勉、通报等问责建议，其中，省部级1人、厅局级7人、县处级12人、县处级以下3人，事业编制5人。

此外，1名责任人员在事故调查处理期间因病去世，对其问题作出书面结论，不再给予处分。

（一）事故企业及入股人员（10人）。

（1）蒋文革，男，群众，永川区第十六届人大代表，金山沟煤矿业主、占80%股份，法定代表人。因涉嫌重大责任事故罪、非法储存爆炸物罪、非法采矿罪，2016年12月7日被检察机关批准逮捕。

（2）邹世海，男，群众，金山沟煤矿常务副矿长，2016年8月9日前任矿长。因涉嫌重大责任事故罪、非法储存爆炸物罪，2016年12月7日被检察机关批准逮捕。

（3）周厚均，男，中共党员，金山沟煤矿副矿长。因涉嫌重大责任事故罪，2016年12月7日被检察机关批准逮捕。

（4）蒋周利，男，中共党员，金山沟煤矿技术负责人。因涉嫌重大责任事故罪，2016年12月7日被检察机关批准逮捕。

（5）蒋世伟，男，中共党员，重庆能投集团永荣矿业公司中心桥煤矿地质副总工程师，金山沟煤矿外聘技术服务人员。因涉嫌非法采矿罪，2016年12月16日被检察机关批准逮捕。

（6）黄冬梅，女，群众，金山沟煤矿民用爆炸物品保管员。

给予警告或者记过处分；情节较重的，给予降低岗位等级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分：（三）违章指挥、违规操作，致使人民生命财产遭受损失的；（五）在项目评估评审、产品认证、设备检测检验等工作中徇私舞弊，或者违反规定造成不良影响的；（九）其他违反工作纪律失职渎职的行为。”

因涉嫌重大责任事故罪、非法储存爆炸物罪，2016 年 12 月 7 日被检察机关批准逮捕。

（7）邓吉，男，中共党员，国家电网重庆市电力公司永川供电分公司职工，金山沟煤矿股东（占 20%股份）。因涉嫌重大责任事故罪，2016 年 12 月 16 日被检察机关批准逮捕。

（8）邓鹏，男，永川区旅游局纪检组组长（邓吉部分股份实际出资人）。因涉嫌重大责任事故罪，2016 年 12 月 21 日被检察机关批准逮捕。

（9）刘晓玲（邓鹏之妻），女，群众，在中国银行永川支行人民广场分理处工作。因涉嫌重大责任事故罪，2016 年 12 月 3 日被公安机关监视居住。

（10）张敏（邓鹏哥哥邓月雄之妻），女，群众，金山沟煤矿职工。因涉嫌重大责任事故罪，2016 年 12 月 22 日被公安机关监视居住。

（二）重庆市相关职能部门及驻地煤矿安监机构（30人）。

1. 国土资源管理部门（10 人）。

被检察机关采取刑事强制措施人员（2 人）

（11）周家利，男，中共党员，永川区国土房管局地质矿产资源管理科科长。因涉嫌玩忽职守罪，2016 年 12 月 30 日被检察机关立案。现取保候审。

（12）孙财，男，中共党员，永川区国土房管局地质矿产资源管理科科员。因涉嫌玩忽职守罪，2016 年 12 月 30 日被检察机关立案。现取保候审。

给予党纪政纪处分和诫勉人员（8人）

（13）董建国，男，重庆市国土房管局党组书记、局长。未认真贯彻落实国家矿产资源管理法律法规；疏于管理，未有效督促分管领导及相关处室履行职责，对矿产开发管理处未按规定配备矿产督察员等问题失察；对永川区国土房管局在矿产资源监管中存在的问题失察。属于应当问责的情形，建议对其诫勉。

（14）周时洪，男，重庆市国土房管局党组成员、副局长，重庆市地质勘查开发局党委书记（正厅局级），分管矿产资源勘查储量处、矿产开发管理处。未认真贯彻落实国家矿产资源管理法律法规；疏于管理，未按规定履行督促检查指导职责，对分管处室和永川区国土房管局存在的未依法履行矿产资源日常监管职责、违规通过采矿许可证年检等问题失察。对事故发生负重要领导责任，建议给予行政记过处分。

（15）彭光泽，男，中共党员，重庆市国土房管局矿产开发管理处处长。未认真落实国土资源部矿产督察员管理工作要求，未安排矿产督察员参加采矿许可证年检工作；疏于管理，未认真履行督促检查指导职责，对永川区国土房管局未依法履行矿产资源日常监管职责、违规通过金山沟煤矿采矿许可证年检等问题失察。对事故发生负重要领导责任，建议给予行政记过处分。

（16）蒋勇，男，永川区国土房管局党组书记、局长，永川区第十三届党代表。未认真贯彻落实国家矿产资源管理法律

法规，查处金山沟煤矿超层越界违法行为后，未对抄告相关职能部门的工作进行安排部署；疏于管理，未督促检查指导局内设机构、下属单位依法履行日常监管职责，对分管副局长违规通过金山沟煤矿采矿许可证年检等问题失察。对事故发生负重要领导责任，建议给予行政记大过处分。

（17）曾传彬，男，永川区国土房管局党组成员、副局长，分管地矿科和监测站。未按规定履行职责，违规通过金山沟煤矿采矿许可证年检；疏于管理，未按规定履行督促检查指导职责，对分管科站未对金山沟煤矿进行监督检查、未发现重庆一三六地质队出具金山沟煤矿实地核查报告严重失实等问题失察；未按有关规定把金山沟煤矿超层越界违法行为向同级相关职能部门抄告处理。对事故发生负主要领导责任，建议给予行政撤职、撤销党内职务处分。

（18）刘代健，男，中共党员，永川区国土房管局地质地震监测站站长，七级职员。未依法履行日常监管职责，未组织对金山沟煤矿进行实时巡查和日常动态监督检查；未认真履行职责,违规填报金山沟煤矿矿业权2014年检信息报备管理系统，违规出具金山沟煤矿采矿许可证年检审核意见。对事故发生负主要领导责任，建议给予撤职、党内严重警告处分。

（19）唐德强，男，中共党员，永川区国土房管局执法队队长，七级职员。未依法履行职责，未及时建立健全执法监察巡查制度，未组织对金山沟煤矿开展监督检查；疏于管理，未按规定履行监督检查指导基层管理所职责。对事故发生负主要

领导责任，建议给予撤职、党内严重警告处分。

（20）周胜利，男，永川区国土房管局五间管理所党支部书记，负责五间管理所全面工作。未依法履行日常监管职责，未对金山沟煤矿进行监督检查，未发现金山沟煤矿超层越界违法行为；未认真履行职责，在金山沟煤矿采矿许可证年检时未按规定进行审查即出具审查意见。对事故发生负主要领导责任，建议给予党内严重警告处分，并免去其永川区国土房管局五间管理所党支部书记职务。

2. 煤炭行业管理、煤矿安全监管部门及驻地煤矿安监机构（12 人）。

被检察机关采取刑事强制措施人员（2 人）

（21）张富强，男，中共党员，永川区煤管局副局长。因涉嫌玩忽职守罪，2016 年 12 月 5 日被检察机关批准逮捕。

（22）戴传波，男，中共党员，永川区煤管局执法大队监管二组组长。因涉嫌滥用职权罪，2016 年 11 月 25 日被检察机关批准逮捕。

给予党纪政纪处分和诫勉人员（10 人）

（23）方佳军，男，重庆煤矿安监局（重庆市煤管局）党组书记、局长。未认真贯彻落实上级关于煤矿安全方面的有关规定，疏于管理，未有效督促分管领导和安全监察处履行职责，对重庆煤矿安监局渝中分局、永川区煤管局在煤矿安全监察监管中存在的问题失察；未有效督促永川区推进煤矿关闭退出工作。属于应当问责的情形，建议对其诫勉。

（24）张继勇，男，重庆煤矿安监局党组成员，重庆市煤管局党组成员、副局长，联系重庆煤矿安监局渝中分局。未认真贯彻落实国家法律法规和市委、市人民政府关于煤矿安全方面的相关规定，疏于管理，对永川区在煤矿关闭、金山沟煤矿机械化升级改造等工作中存在的问题失察；对重庆煤矿安监局渝中分局在煤矿安全监察、图纸备案管理等工作中存在的问题失察。对事故发生负重要领导责任，建议给予行政记过处分。

（25）刘光华，男，永川区煤管局原党组书记、局长，永川区委委员，永川区第十三届党代表。疏于管理，对局班子成员和下属机构在安全监管执法、“打非治违”、安全质量标准化等工作中存在的问题失察；工作失职，未按规定要求停工停产煤矿报送停工停产方案，且未要求制定、实施停工停产矿井巡查计划；在未审查金山沟煤矿复工复产材料要件的情况下，于2016年10月17日对不符合复工复产条件的金山沟煤矿审签同意复工复产；在金山沟煤矿处于停工停产的情况下，未经正常程序签批向该矿供应民爆物品的文件；在未认真了解金山沟煤矿机械化升级改造的具体情况和国家相关规定的情况下，为金山沟煤矿签批了机械化升级改造和核定产能的相关文件并上报重庆市煤管局。对事故发生负主要领导责任。本应建议给予行政撤职、撤销党内职务处分，鉴于其已于2017年3月29日因病去世，建议对其问题作出书面结论，不再给予处分。

（26）李树春，男，永川区煤管局党组成员、副局长，永川区第十四届政协委员，负责煤矿技术管理、信息调度、发展

规划等工作。工作失职，2015 年带队到金山沟煤矿进行机械化升级改造工程联合试运转和验收时，均未下井检查，也未安排相关人员下井检查，对不符合要求的机械化升级改造准予审核验收合格；违规为金山沟煤矿签批机械化升级改造和核定产能的相关文件并上报重庆市煤管局；对金山沟煤矿安全监控系统长期不能正常运行的情况失察。对事故发生负重要领导责任，建议给予行政记大过处分。

（27）龙衣辉，男，中共党员，永川区煤管局执法大队大队长，负责煤矿日常监督检查，对违法违规行为进行处理，联系监管二组。疏于管理，对监管二组未按规定执行监管执法计划的行为失察；监督不力，2014 年以来 2 次到金山沟煤矿检查，均未下井，未发现该矿存在的事故隐患；在未审查复工复产材料要件的情况下，违规审签同意该矿复工复产；在金山沟煤矿停工停产期间，违规同意该矿以隐患整改的名义使用民爆物品；事故发生后，默许对复工复产材料要件造假。对事故发生负主要领导责任，建议给予撤职、党内严重警告处分。

（28）周伦强，男，群众，永川区煤管局执法大队监管二组监管人员，十三级职员，参与金山沟煤矿日常监管。未依法履行日常监管职责，未按安全监管执法计划开展工作，2015 年以来计划对金山沟煤矿检查 20 次，实际检查 5 次，且只有 1 份复查意见书，检查没有形成闭合；监督不力，未发现金山沟煤矿存在单回路供电、安全监控系统在 2016 年 3 月以来不能正常运行、没有专职爆破员进行爆破作业、未严格执行民爆物品领

退制度等事故隐患；事故发生后参与金山沟煤矿复工复产材料要件造假。对上述问题负直接责任，鉴于其在调查过程中主动向调查组报告有关的事实并提供相关证据，建议给予记过处分。

（29）石兵，男，中共党员，永川区煤管局执法大队监管二组监管人员，七级职员，参与金山沟煤矿的日常监管。未依法履行日常监管职责，未按安全监管执法计划开展工作，2015年以来计划对金山沟煤矿检查20次，实际检查5次，且只有1份复查意见书，检查没有形成闭合；监督不力，未发现金山沟煤矿长期超层越界违法生产的行为，未发现金山沟煤矿存在单回路供电、安全监控系统在2016年3月以来不能正常运行、没有专职爆破员进行爆破作业、未严格执行民爆物品领退制度等事故隐患；事故发生后参与金山沟煤矿复工复产材料要件造假。对上述问题负直接责任，建议给予降低岗位等级、党内严重警告处分。

（30）王春晓，男，中共党员，重庆煤矿安监局安全监察处处长。未认真贯彻落实国家法律法规和市委、市人民政府关于煤矿安全方面的相关规定，疏于管理，对重庆煤矿安监局渝中分局在煤矿安全监察执法、图纸备案等方面存在的问题失察；对永川区煤管局在安全监管执法、复工复产验收、“打非治违”等工作中存在的问题失察。对事故发生负有重要领导责任，建议给予行政记过处分。

（31）戴金波，男，重庆煤矿安监局渝中分局党总支副书记、局长，分管区县煤矿安全监管工作监督检查指导工作。疏

于管理，未按规定督促检查指导分管副局长和监察二室履行职责，对重庆煤矿安监局渝中分局在煤矿安全监察、图纸备案中存在的问题失察；对永川区煤管局在复工复产验收、“打非治违”等工作中存在的问题失察。对事故发生负重要领导责任，建议给予行政记大过处分。

（32）张小平，男，中共党员，重庆煤矿安监局渝中分局监察二室主任。未认真履行煤矿安全监察职责，对金山沟煤矿开展监察执法工作不认真，未严格按照监察执法计划对金山沟煤矿开展定期监察工作，未按要求开展煤矿图纸备案工作，未对金山沟煤矿不按规定更新图纸的行为进行行政处罚。对事故发生负主要领导责任，建议给予行政降级、党内严重警告处分。

3. 永川区民用爆炸物品管理部门（4人）。

被检察机关采取刑事强制措施人员（2人）

（33）余连高，男，中共党员，永川区公安局治安支队二大队队长。因涉嫌玩忽职守罪，2016年12月2日被检察机关批准逮捕。

（34）周之建，男，中共党员，永川区公安局来苏派出所教导员。因涉嫌玩忽职守罪，2016年12月8日被检察机关批准逮捕。

给予党纪政纪处分人员（2人）

（35）夏贤勇，男，永川区公安局党委委员、治安支队支队长，分管治安支队。对治安支队二大队存在的办理民用爆炸物品购买许可证把关不严、未认真落实民用爆炸物品流向监控

管理工作等问题失察。对金山沟煤矿民用爆炸物品监管失察负重要领导责任，建议给予行政记大过处分。

（36）林兴波，男，中共党员，永川区公安局来苏派出所所长。疏于管理，未有效督促派出所民警执行民用爆炸物品安全管理有关规定，对金山沟煤矿存在的涉爆注册人员不在岗、违规使用民用爆炸物品、非涉爆人员违规领用民用爆炸物品等问题失察。对金山沟煤矿民用爆炸物品监管失察负重要领导责任，建议给予行政降级、党内严重警告处分。

4. 安全生产监督管理部门（4人）。

被检察机关采取刑事强制措施人员（2人）

（37）苟怀郎，男，中共党员，永川区五间镇安监办主任。因涉嫌滥用职权罪，2016年11月28日被检察机关批准逮捕。

（38）陈大军，男，中共党员，永川区五间镇安监办安全监管员。因涉嫌滥用职权罪，2016年12月3日被检察机关批准逮捕。

给予党纪政纪处分和诫勉人员（2人）

（39）凌龙，男，永川区安全监管局党组书记、局长，区安委会办公室主任，永川区第十三届党代表。未认真贯彻落实国家法律法规和上级有关政策要求，疏于管理，对分管副局长未按规定实施煤炭行业安全综合监管的问题失察。属于应当问责的情形，建议对其诫勉。

（40）周高东，男，永川区安全监管局党组成员、副局长，负责全区安全生产目标考核管理、煤矿行业安全生产综合监管

等工作。未认真贯彻落实国家法律法规和有关政策要求，疏于管理，没有发现综合安全监督管理科未按规定实施煤炭行业安全综合监管的问题，对综合安全监督管理科未发现永川区煤管局、五间镇人民政府不落实对金山沟煤矿执法检查计划的问题失察。对上述问题负重要领导责任，建议给予行政记过处分。

（三）地方党委、政府（8人）。

被检察机关采取刑事强制措施人员（1人）

（41）邓泽军，男，五间镇党委委员、镇人民政府副镇长。因涉嫌滥用职权罪，2016年12月2日被检察机关批准逮捕。

给予党纪政纪处分和诫勉、通报人员（7人）

（42）沐华平，男，重庆市人民政府党组成员、副市长，分管安全监管、应急管理、煤炭行业管理等工作。未有效督促永川区人民政府推进落后小煤矿关闭退出、开展煤矿“打非治违”等工作，未有效督促重庆市煤管局切实履行煤矿安全监管职责。属于应当问责的情形，建议对其通报。

（43）熊雪，男，重庆市商务委员会党组书记、主任，市粮食局局长，重庆市第四届人大代表。2013年12月至2016年9月任永川区委书记期间，未认真贯彻落实重庆市委、市人民政府关于煤矿安全生产工作的部署和要求；未按照“党政同责、一岗双责”的要求认真督促永川区人民政府及相关部门履行安全生产工作职责；对全区煤矿关闭退出工作领导不力。属于应当问责的情形，建议对其诫勉。

（44）罗清泉，男，永川区委副书记，区人民政府党组书

记、区长，永川区第十七届人大代表。未认真贯彻落实重庆市委、市人民政府关于煤矿安全生产工作的部署和要求；督促政府分管安全副区长履行安全监管职责不力；组织推进全区煤矿关闭退出工作进展缓慢；对永川区国土房管局、煤管局、公安局、安全监管局及五间镇党委、政府未依法履职问题失察。对事故发生负重要领导责任，建议给予行政记过处分。

（45）文良印，男，永川区委常委，区人民政府党组副书记、副区长，永川区第十七届人大代表，分管国土资源和房屋管理等工作。未认真贯彻落实国家关于矿产资源开发利用监管的法律法规及重庆市人民政府的相关规定，未认真组织开展辖区矿产资源“打非治违”工作；未认真督促永川区国土房管局履行矿产资源日常巡查和动态监管职责；对永川区国土房管局未向相关部门抄告金山沟煤矿超层越界行为的问题失察。对事故发生负重要领导责任，建议给予行政记过处分。

（46）李军，男，永川区委委员、区人民政府副区长，永川区第十三届党代表，分管安全监管、煤炭行业管理等工作。未认真贯彻落实党和国家有关安全生产法律法规、政策规定及重庆市委、市人民政府关于煤矿安全生产工作的部署和要求；未认真组织开展全区煤矿“打非治违”工作，未解决辖区内煤矿违法生产问题；推进全区煤矿关闭退出工作进展缓慢；2016年10月24日在金山沟煤矿复工复产验收表上签字同意，对该矿复工复产验收把关不严；未执行重庆市人民政府关于产煤区县人民政府分管煤矿安全工作负责人每季度至少下井1次的规

定；疏于管理，对永川区煤管局、安全监管局未认真履行职责的问题失察。对事故发生负重要领导责任，建议给予行政记大过处分。

（47）游正权，男，五间镇党委书记，永川区第十三届党代表，五间镇第六届党代表、第七届人大代表。未认真贯彻落实上级党委、政府关于安全生产工作的部署和要求；对镇人民政府煤矿安全生产监管工作领导不力，对安全监管人员长期不依法履职问题失察；对金山沟煤矿长期存在的超层越界违法生产问题失察。对事故发生负重要领导责任，建议给予党内严重警告处分。

（48）曾垂华，男，五间镇党委副书记，镇人民政府镇长，镇安委会主任，永川区第十三届党代表、第十七届人大代表，五间镇第六届党代表、第七届人大代表。未认真贯彻落实上级党委、政府关于安全生产工作的部署和要求；对煤矿安全工作不重视，组织开展“打非治违”流于形式，对金山沟煤矿长期存在的超层越界违法生产问题失察；未正确履行职责，对该矿复工复产审查把关不严；疏于管理，未认真督促分管安全副镇长和安监办工作人员开展执法检查工作。对事故发生负主要领导责任，建议给予行政撤职、撤销党内职务处分。

（四）重庆一三六地质队（4人）。

（49）王金茂，男，群众，重庆一三六地质队勘测院测量人员，金山沟煤矿2016年度上半年采矿权实地核查及储量动态检测测量员。因涉嫌出具证明文件重大失实罪，2016年12月

24日被检察机关批准逮捕。

（50）傅耀柱，男，中共党员，重庆一三六地质队勘测院矿山所所长，金山沟煤矿2016年度上半年采矿权实地核查及储量动态检测项目负责人。因涉嫌出具证明文件重大失实罪，2016年12月24日被检察机关批准逮捕。

（51）夏望，男，群众，重庆一三六地质队测量员。因涉嫌出具证明文件重大失实罪，2016年11月29日被公安机关监视居住。

（52）张安军，男，群众，重庆一三六地质队测量员。因涉嫌出具证明文件重大失实罪，2016年12月28日被公安机关监视居住。

由行业主管部门对重庆一三六地质队负有报告审查责任的其他有关责任人员依法依规给予处理。

（五）建议给予行政处罚的单位和人员。

1. 事故单位。

对金山沟煤矿处1300万元的罚款[①]；依法吊销其相关证照，由重庆市永川区人民政府对其依法决定并实施关闭[②]，企业主要负责人终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人[③]。没收金山沟煤矿越界开采的矿产品和违法所得，并处罚款[④]。

① 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第四项“…（四）发生特别重大事故的，处五百万元以上一千万元以下的罚款;情节特别严重的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。”

② 《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99号）第一条第一项“坚决关闭发生较大及以上责任事故的9万吨/年及以下的煤矿。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第九十一条“生产经营单位的主要负责人…对重大、特别重大生产安全事故负有责任的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。”

④ 《中华人民共和国矿产资源法》第四十条“超越批准的矿区范围采矿的，责令退回本矿区范围内开采、赔偿损失，没收越界开采的矿产品和违法所得，可以并处罚款；拒不退回本矿区范围内开采，造成矿产资源破坏的，吊销采矿许可证，依照刑法第一百五十六条的规定对直接责任人员追究刑事责

2. 中介机构。

对重庆一三六地质队处15万元的罚款[①]。

3. 有关个人。

对李联灿处10万元的罚款，没收违法所得；对周洪成处18万元的罚款，没收违法所得[②]。

以上行政处罚，均由重庆市人民政府负责组织有关部门依法实施。

（六）其他建议。

重庆市人民政府向国务院作出深刻检查，永川区委、区人民政府向重庆市委、市人民政府作出深刻检查，认真总结和汲取事故教训，进一步改进和加强煤矿安全生产工作。将永川区煤管局文件造假的问题移送当地纪检监察机关办理。

七、事故主要教训

（一）事故企业严重违法违规。

金山沟煤矿违反《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国安全生产法》和《煤矿安全规程》等法律法规和规章，长期超层越界违法建设、生产，在超层越界区域现场管理、技术管理混乱，缺乏基本的安全生产条件。同时，该矿安全生产主体责任不落实，未设置安全生产机构、配备矿长和安全技术

任。”

① 《地质勘查资质管理条例》（国务院令第520号）第二十九条第二项“地质勘查单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府国土资源主管部门责令限期改正，处5万元以上20万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；逾期不改正的，由原审批机关吊销地质勘查资质证书：…（二）出具虚假地质勘查报告的；…”

② 《地质勘查资质管理条例》（国务院令第520号）第二十七条“未取得地质勘查资质证书，擅自从事地质勘查活动，或者地质勘查资质证书有效期届满，未依照本条例的规定办理延续手续，继续从事地质勘查活动的，由县级以上人民政府国土资源主管部门责令限期改正，处5万元以上20万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得。”

人员，安全管理制度形同虚设，利用假图纸、假资料逃避安全监管。

（二）地方政府对煤矿安全工作领导不力。

尽管永川区人民政府明确了各部门的安全生产监管职责，但对其真实履职情况检查督促不到位。各相关部门之间缺乏有效沟通协调，对煤矿企业的安全监管和执法检查信息未共享，未形成安全生产工作合力，执法效果差。

（三）相关部门执法不严。

地方政府监管责任未能有效落实，监管力度层层衰减，这次事故涉及的基层煤炭资源管理、民用爆炸物品管理、煤矿安全监管部门均未严格履职履责，存在工作走过场、不作为、乱作为现象；煤炭资源管理部门对该矿超层越界违法开采行为查处不彻底，致使该矿超层越界违法开采行为长期存在。

（四）中介机构工作严重不负责任。

相关中介机构在对金山沟煤矿进行煤炭资源实地核查及储量动态检测时，未按照有关规定和要求及行业规范提供技术服务，工作不认真，敷衍了事，作出的结论与真实情况严重不符。

八、事故防范措施及建议

（一）严格落实煤矿企业主体责任。

煤矿企业必须依法办矿、依法生产、依法管理，要严格按照国家法律法规及行业标准组织生产建设，健全安全管理机构，配足安全技术管理人员，完善相关制度，加强安全生产管理；加大安全投入，确保安全生产系统、技术、设备符合安全生产

法律法规和《煤矿安全规程》等要求；按规定开展职工安全培训教育，落实煤矿企业“三项岗位人员”考核的规定，注重提高从业人员的安全素质。要强化煤矿安全生产监管监察工作，切实督促企业落实主体责任，并加大对技改矿井未按时开工和竣工行为的查处；对存在重大生产安全事故隐患的，要坚决责令停产整顿。要按照《国家安全监管总局 国家煤矿安监局关于开展煤矿全面安全“体检”专项工作的通知》（安监总煤监〔2017〕11号）要求，认真开展煤矿全面安全“体检”专项工作，确保不走形式，不走过场。完善煤矿安全生产举报奖励制度，重奖举报人，让违法行为无处藏身。

（二）严厉打击煤矿违法违规行为。

地方各级政府要进一步加强对煤炭资源监管工作的领导，强化煤炭资源的源头管理，明确煤炭资源监管部门对煤矿超层越界的监管职责；要加强对打击煤矿超层越界行为的联合执法，进一步明晰煤炭资源监管、公安、电力、煤炭行业管理、煤矿安全监管、驻地煤矿安全监察以及税务等部门职责，明确由煤炭资源监管部门牵头，建立完善定期例会、联合办公、联合执法、统一决策、重大问题通报等制度，形成工作合力；地方政府和煤炭资源监管、煤矿安全监管、公安等部门要重点打击煤矿超层越界、明停暗开、日停夜开、借整改之名进行生产和违规使用民用爆炸物品等违法违规行为，按照“四个一律”要求严肃查处，并及时予以曝光，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；对超层越界查处的整改落实情况，煤炭资源监管部

门应会同有关部门深入井下现场进行复查，严格验收程序，防止走过场。要研究完善对停产煤矿限制供电、停止供应民用爆炸物品的规定；进一步明确相关程序、标准和部门责任，完善煤矿民用爆炸物品审批数量、程序等规章制度，落实煤矿民用爆炸物品采购、运输、存储、使用等各个环节的监管责任。要改进现场检查方式方法，相关执法部门要在加强日常执法的基础上，利用突击检查、明查暗访，并采用查产量、查用电量、查民用爆炸物品消耗量、查劳动用工等手段，多渠道发现违法线索。

（三）切实增强各有关部门依法行政意识。

各地区、各部门要坚持依法行政，进一步提高运用法治思维和法治方式解决问题的能力。**一是**要严格按照国家法律法规要求和有关工作程序开展相关许可和执法等工作，严禁弄虚作假行为。**二是**要强化行政执法监督工作，切实规范执法行为，促进执法公开、公平、公正。要切实加强安全执法考核，明确考核的内容、时间、方式，并加强对考核过程的监督。**三是**要强化廉洁行政意识，增强工作透明度。**四是**要利用科技手段，创新监管方式，加大信息共享，使安全监管工作更具针对性和有效性。同时，要进一步加强对中介机构技术服务工作的监督，加大失职失信惩戒力度，中介机构工作不能代替监管部门履行职责；要规范国有企业在职和离退休职工参与小煤矿管理及设计等方面工作的行为，对参与小煤矿违法违规勘查、开采设计或施工的，有关部门和单位应严肃查处追责。

（四）进一步规范煤矿复工复产验收工作。

认真落实《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号）和《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99号）要求，深刻汲取这次事故反映出的复工复产验收走过场的教训。**一是**要进一步细化和明确相关部门参与验收的人员数量、专业和程序，复工复产验收必须深入井下现场检查，严禁走过场，确保工作质量。**二是**严格煤矿验收程序、标准和审批签字制度，坚持“谁验收、谁签字、谁负责”，市属煤矿由市级煤矿安全监管部门组织验收、主要负责人签字，其他煤矿由区（县）煤矿安全监管部门组织验收、区（县）人民政府主要负责人签字，应由本级人民政府及其部门负责的，不得交由下级地方政府及其部门验收和签字。验收结果要及时通知驻地煤矿安监机构等相关职能部门。

（五）加大淘汰落后产能力度。

坚定不移地落实《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号），对辖区内应列入淘汰而没有淘汰的煤矿进行梳理。**一是**对于发生较大及以上事故的小煤矿以及采用国家明令禁止使用的采煤方法、工艺且不能实施技术改造的煤矿，要坚决淘汰，严防以技改名义逃避关闭。**二是**加快灾害严重、资源枯竭、赋存条件差、非机械化开采和产能为9万吨/年及以下煤矿的退出进度。**三是**对列入去产能计划的煤矿，要立即停产停工，制定回撤设备计划和安全技术措施，安全监管部门要派专人严盯死守，严防其违法违规生产；对决

定关闭的煤矿，一律不得留设“回撤期”。**四是**对长期停产停工煤矿，要鼓励其按国家规定有序退出。

国务院重庆市永川区金山沟煤矿
“10·31”特别重大瓦斯爆炸事故调查组